



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 1002/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- Nama Lengkap : NOVALDI PRATOMO;
- Tempat Lahir : Jakarta;
- Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/03 Nopember 1997;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Gg.Kecubung III Rt.04/04, No.49 Kel.Batu Ampar, Kec.Kramat Jati Jakarta Timur;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Swasta;
- Pendidikan : S-1

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik dan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2021;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 05 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 03 November 2021;
4. Penyidik perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 04 November 2021 sampai dengan tanggal 03 Desember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan;

Halaman 1 dari 67 Putusan Nomor: 1002/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis, Tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NOVALDI PRATOMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dengan sengaja dan melawan hukum mengakses computer dan atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun, yang menempatkan mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya hasil tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan KESATU Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 64 ayat (1) KUHP DAN KETIGA Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
2. Menghukum Terdakwa **NOVALDI PRATOMO** dengan Pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan** kurungan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Buah Flasdisk yang berisi Report pembukuan aplikasi Koreksi Bunga Pinjaman (KBP), Capture Tampilan aplikasi Koreksi Bunga Pinjaman (BKP), dan folder rekaman cctv.
 1. 1 (satu) bundle Print out Report pembukuan aplikasi koreksi Bunga Pinjaman (KBP).
 2. 1 (satu) bundle Print out Capture Tampilan aplikasi Koreksi Bunga

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor: 1002/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit Komputer Acer Warna Hitam.
4. 1 (satu) bundle mutase rekening koran dari aplikasi KBP ke rekening atas nama nasabah SARIHATI, IDI ROSADI, HENY TRI WULANINGSIH.
5. 1 (satu) bundle bukti transaksi dan mutase rekening koran dari ketiga rekening atas nama nasabah SARIHATI, IDI ROSADI, HENY TRI WULANINGSIH kepada tersangka NOVALDIPRATOMO.
6. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening atas nama tiga nasabah yaitu; SARIHATI, IDI ROSADI, HENY TRI WULANINGSIH.
7. 1 (satu) bundel dokumen pengunduran diri Tersangka NOVALDI PRATOMO

AGAR DIKEMBALIKASN KEPADA SAKSI AGUNG PRIYONO.

8. 1(satu) bundel print out mutase rekening koran mandiri dengan nomor rekening 1290011907066 atas nama NOVALDI PRATOMO

AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SISKI SETIAWATI.

9. 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi Redmi Note 5 warna biru dengan IMEI1;8696170374566598 dan IMEI2;869617038256591.
10. 1 (satu) unit HP Merk POCO X3 PRO warna biru dengan IMEI;863779054560581 dan IMEI2;86377905456099.
11. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan norek 1290011907066 atas nama NOVALDIPRATOMO.
12. 1 (satu) buah kartu atm BRI dengan nomor kartu 6013014075002389 atas nama IDIROSADI.
13. 1 (satu) buah kartu atm BRI dengan nomor kartu 6013014086143867 atas nama HENYTRI WULANINGSIH.

AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).
5. Menetapkan supaya Terdakwa **NOVALDI PRATOMO** membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/ Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan nya semula sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor: 1002/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

----- Bahwa Terdakwa NOVALDI PRATOMO, pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 WIB yang dilakukan secara berlanjut, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Mei tahun 2021 sampai dengan bulan Juli tahun 2021, bertempat di Kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Makasar cabang KramatJati Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, **jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa bekerja di Bank Rakyat Indonesia Unit Makasar Kantor Cabang Kramat Jati sejak Tahun 2019 menjabat sebagai Petugas Administrasi Kredit Usaha Rakyat (PA KUR) dengan tugas dan tanggung jawab sehari-hari yaitu melakukan administrasi pinjaman kredit Usaha Rakyat (KUR) dari permohonan sampai pencairan, berdasarkan Surat Penugasan Pekerja Outsourcing Nomor; B.6660/KW/-XIV/SDM/08/2015 tanggal 24 Agustus 2015 dan Terdakwa melakukan pengunduran diri pada tanggal 20 Mei 2021 dengan alasan Terdakwa sedang mengikuti rekrutment diperusahaan lain yang mana proses rekrutmen tersebut sudah memasuki tahap akhir.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 saksi ANGGA PRIANSAH yang adalah karyawan pada Bank BRI unit Makasar Kramat Jati yang bertugas sebagai Mantri sejak Juli 2012 dengan tugas dan tanggung jawab sehari-hari adalah mencari nasabah Kredit BRI, saksi ANGGA PRIANSAH bermaksud untuk melakukan penagihan kepada Nasabah atas nama SARIHATI dengan cara memeriksa rekening simpanan nasabah tersebut, dimana sebelumnya saksi ANGGA PRIANSAH sudah menghubungi nasabah atas nama SARIHATI tersebut untuk menanyakan kepada nasabah tersebut terkait setoran angsuran pinjaman dan dijawab oleh nasabah atas nama SARIHATI bahwa belum bisa menyetor dan masih diusahakan minggu depan, namun kemudian dari data rekening nasabah Atas nama SARIHATI tersebut saksi ANGGA PRIANSAH mengetahui

Halaman 4 dari 67 Putusan Nomor: 1002/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa ada sejumlah saldo kurang lebih Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta Rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 saksi ANGGA PRIANSAH kembali melakukan pengecekan rekening nasabah atas nama SARIHATI dan setelah dicek ternyata saldonya sudah tidak ada, selanjutnya saksi ANGGA PRIANSAH mengecek rekening koran atas nama nasabah SARIHATI dan ditemukan bahwa ada transaksi berkode Koreksi Bunga Pinjaman (KBP) dan ada transaksi yang memperlihatkan ada nama TERDAKWA NOVALDI PRATOMO, saat itu saksi ANGGA PRIANSAH mengetahui adanya penyalahgunaan rekening atas nama Nasabah SARIHATI yang dilakukan oleh TERDAKWA.
- Bahwa saksi ANGGA PRIANSAH melaporkan kepada saksi AGUNG PRIYONO selaku Kepala Unit pada Kantor BRI Tbk Unit Makasar Kantor cabang Kramat Jati Jakarta Timur, selanjutnya dilakukan pengecekan dan pembukaan CCTV Kantor BRI cabang Makasar Kramat Jati.
- Bahwa adapun pertama-tama TERDAKWA melakukan pembukaan Rekening atas nama 3 (tiga) orang Nasabah BRI dengan menggunakan data-datanya diambil dari bekas pengajuan kredit sebelumnya dan tanda tangan ketiga orang nasabah tersebut dipalsukan oleh TERDAKWA yang tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari ketiga nasabah tersebut yaitu dengan cara;
 - Terdakwa membuka aplikasi dengan tautan <https://portalssso.bri.co.id> kemudian pilih menu Customer Service memakai USER ID milik saksi SHUNITA FEBRY LIWAN (selaku petugas Customer service) lalu pilih menu buat tabungan, kemudian TERDAKWA memasukkan data KTP Nasabah yang TERDAKWA dapatkan dari arsip berkas data pinjaman nasabah BRI Simpedes pada kolom yang tersedia dan TERDAKWA memalsukan tanda tangan nasabah tersebut.
 - Kemudian setelah memasukkan data KTP nasabah TERDAKWA masuk ke menu persetujuan menggunakan USER ID milik kepala unit yaitu Saksi AGUNG PRIYONO.
 - Kemudian setelah TERDAKWA setuju menggunakan USER ID milik kepala unit Saksi AGUNG PRIYONO TERDAKWA NOVALDI PRATOMO menggesekan kartu ATM pada EDC (Electronic Data Capture) untuk mengaktifkan kartu ATM tersebut.
- Bahwa adapun TERDAKWA melakukan pembukaan rekening atas nama 3 (tiga) orang nasabah BRI Unit Makasar Cabang Kramat Jati yang dilakukan pada tanggal;

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor: 1002/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id HENY TRI WULANINGSIH dengan nomor rekening 708201011214534

di buka pada tanggal 23 Maret 2021 di Bank Rakyat Indonesia Unit Makasar kantor cabang Kramatjati.

- HENY TRI WULANINGSIH dengan nomor rekening 708201008814531 di buka pada tanggal 26 April 2019 di Bank Rakyat Indonesia Unit Makasar kantor cabang Kramatjati.
- HENY TRI WULANINGSIH dengan nomor rekening 708201008729532 di buka pada tanggal 22 Maret 2019 di Bank Rakyat Indonesia Unit Makasar kantor cabang Kramatjati.
- IDI ROSADI dengan nomor rekening 708201011695536 di buka pada tanggal 21 April 2021 di Bank Rakyat Indonesia Unit Makasar kantor cabang Kramatjati.
- SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 di buka pada tanggal 26 April 2021 di Bank Rakyat Indonesia Unit Makasar kantor cabang Kramatjati.
- Bahwa setelah TERDAKWA melakukan pembukaan rekening atas nama 3 (tiga) Orang nasabah BRI Unit Makasar Cabang Karamat Jati tersebut yang selanjutnya TERDAKWA melakukan pemindahbukuan dana dari Aplikasi Koreksi Bunga Pendapatan (KBP) melalui rekening internal Kantor BRI Unit Makasar cabang KramatJati dengan Nomor rekening 400041340005 atas nama pendapatan Bunga Kredit NP Kupedes Pihak Ke-3 ke rekening 3 (tiga) nasabah tersebut yang dikuasai oleh TERDAKWA yang dilakukan pada tanggal;
 - Tanggal 04 Mei 2021 pukul 16:42 WIB ke rekening atas nama HENY TRI WULANINGSIH dengan nomor 708201008729532 sebesar Rp 44.354.443,- (empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh empat ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah);
 - Tanggal 06 Mei 2021 pukul 11:22 WIB ke rekening atas nama HENY TRI WULANINGSIH dengan nomor 708201008814531 sebesar Rp 64.332.500,- (enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - Tanggal 07 Mei 2021 pukul 16:19 WIB ke rekening atas nama HENY TRI WULANINGSIH dengan nomor 708201008814531 sebesar Rp 66.333.800,- (enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
 - Tanggal 11 Mei 2021 pukul 14:35 WIB ke rekening atas nama HENY TRI WULANINGSIH dengan nomor 708201008814531 sebesar Rp

Halaman 6 dari 67 Putusan Nomor: 1002/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.038.889, (sembilan puluh juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh Sembilan rupiah);

- Tanggal 17 Mei 2021 pukul 15:02 WIB ke rekening atas nama HENY TRI WULANINGSIH dengan nomor 708201008814531 sebesar Rp 99.877.834,- (sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluhempat rupiah);
- Tanggal 18 Mei 2021 Pukul 14:01 WIB ke rekening atas nama HENY TRI WULANINGSIH dengan nomor 708201008729532 sebesar Rp 54.420.272,- (lima puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Tanggal 18 Mei 2021 pukul 14:03 WIB ke rekening atas nama HENY TRI WULANINGSIH dengan nomor 708201008814531 sebesar Rp 15.332.500,- (limabelas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Tanggal 28 Mei 2021 pukul 14:26 WIB ke rekening atas nama IDI ROSADI dengan nomor rekening 708201011695536 sebesar Rp 27.500.308,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu tiga ratus delapan rupiah);
- Tanggal 28 Mei 2021 pukul 16:12 WIB ke rekening atas nama IDI ROSADI dengan nomor rekening 708201011695536 sebesar Rp 17.220.500,- (tujuhbelas juta dua ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);
- Tanggal 29 Mei 2021 pukul 12:15 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 pada sebesar Rp 17.223.500,- (tujuhbelas juta dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Tanggal 29 Mei 2021 pukul 12:33 WIB ke rekening atas nama IDI ROSADI dengan nomor rekening 708201011695536 sebesar Rp 16.553.200,- (enambelas juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- Tanggal 30 Mei 2021 pukul 13:16 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 43.222.500,- (empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Tanggal 04 Juni 2021 pukul 16:29 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 23.550.500,- (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor: 1002/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 11 Juni 2021 pukul 16:00 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 27.330.500,- dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);
- Tanggal 12 Juni 2021 pukul 12:36 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 37.550.300,- tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah);
- Tanggal 16 Juni 2021 pukul 16:22 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 47.335.500,- empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Tanggal 25 Juni 2021 pukul 18:02 WIB WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 37.330.500,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);
- Tanggal 26 Juni 2021 pukul 16:04 WIB WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 37.550.500,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);
- Tanggal 02 Juli 2021 pukul 16:57 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 57.330.500,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);
- Tanggal 06 Juli 2021 pukul 17:43 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 57.333.500,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Tanggal 19 Juli 2021 pukul 18:02 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 77.350.000,- (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 23 Juli 2021 pukul 17:47 WIB ke rekening atas nama IDI ROSADI dengan nomor rekening 708201011695536 sebesar Rp 41.330.500,- (Empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);
- Tanggal 23 Juli 2021 pukul 17:48 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp

Halaman 8 dari 67 Putusan Nomor: 1002/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.330.500,- (Empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);

- Tanggal 24 Juli 2021 pukul 08:07 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar 45.330.500,- (Empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);
- Tanggal 24 Juli 2021 pukul 08:09 WIB ke rekening atas nama IDI ROSADI dengan nomor rekening 708201011695536 sebesar Rp 45.500.332,- (Empat puluh lima juta lima ratus ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah);
- Tanggal 24 Juli 2021 pukul 17:14 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 82.333.500,- (delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Terakhir pada Tanggal 24 Juli 2021 pukul 17:15 WIB ke rekening atas nama IDI ROSADI dengan nomor rekening 708201011695536 sebesar Rp 83.220.500,- (Delapan puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Sehingga jumlah total pemindahan dana dari rekening Koreksi Bunga Pinjaman (KBP) sebesar Rp 1.268.117.878,- (satu milyar dua ratus enam puluh delapan juta se ratus tujuhbelas ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan pada tanggal 27 Juli 2021 Terdakwa mengembalikan dana sebesar Rp 100.820.500 (se ratus juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) .

Bahwa setelah dana milik BRI Unit Makasar cabang Kramat Jati sejumlah Rp 1.167.297.378 (satu milyar se ratus enam puluh tujuh juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Kantor BRI Tbk unit Makasar cabang KramatJati dikuasai oleh TERDAKWA kemudian menggunakan uang tersebut untuk kepentingan TERDAKWA dengan cara ;

- TERDAKWA kembali memindahkan dana yang ada di rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama nasabah HENY TRI WULANINGSIH, IDI ROSADI, SARIHATI ke rekening mandiri milik TERDAKWA dengan nomor rekening 1290011907066 atas nama NOVALDI PRATOMO secara bertahap dimulai pada tanggal 10 Mei 2021 pukul 05:41 WIB sebesar Rp 10.000.000,- (se puluh juta rupiah), dan dilakukan pemindahan terakhir pada tanggal 28 Juli 2021 pukul 22:41 WIB sebesar Rp 9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 9 dari 67 Putusan Nomor: 1002/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total pemindahan dana sebesar Rp 480.700.000,- (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).

- TERDAKWA mulai melakukan penarikan tunai dari rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama nasabah HENY TRI WULANINGSIH, IDI ROSADI, SARIHATI Secara bertahap dimulai pada tanggal 29 Maret 2021 pukul 14:04 WIB sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dilakukan penarikan tunai terakhir dilakukan pada tanggal 24 Juli 2021 pukul 18:22 WIB sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga total penarikan tunai sebesar Rp 379.200.000,- (tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- TERDAKWA mulai melakukan pemindahan dana dari rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama nasabah HENY TRI WULANINGSIH, IDI ROSADI, SARIHATI secara bertahap ke Akun Novaldhie93 dimulai pada tanggal 07 April 2021 pukul 06:50 WIB sebesar Rp 10.000.000,- (se puluh juta rupiah), dan terakhir dilakukan pemindahan dana pada tanggal 21 Juni 2021 pukul 10:58 WIB sebesar Rp 7.003.000,- (tujuh juta tiga ribu rupiah). Sehingga total pemindahan dana sebesar Rp 188.156.000,- (se ratus delapan puluh delapan juta se ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa Perbuatan Terdakwa NOVALDI PRATOMO mengakibatkan kerugian bagi pihak Kantor BRI Tbk unit Makasar cabang KramatJati sejumlah Rp 1.167.297.378 (satu milyar se ratus enam puluh tujuh juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 64 ayat (1) KUHP-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa NOVALDI PRATOMO, pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 WIB yang dilakukan secara berlanjut , atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Mei tahun 2021 sampai dengan bulan Juli tahun 2021, bertempat di Kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Makasar cabang KramatJati Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, jika antara

Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor: 1002/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal Terdakwa bekerja di Bank Rakyat Indonesia Unit Makasar Kantor Cabang Kramat Jati sejak Tahun 2019 menjabat sebagai Petugas Administrasi Kredit Usaha Rakyat (PA KUR) dengan tugas dan tanggung jawab sehari-hari yaitu melakukan administrasi pinjaman kredit Usaha Rakyat (KUR) dari permohonan sampai pencairan, berdasarkan Surat Penugasan Pekerja Outsourcing Nomor; B.6660/KW/-XIV/SDM/08/2015 tanggal 24 Agustus 2015 pada tanggal 23 Maret 2021 TERDAKWA dengan menggunakan Komputer milik TERDAKWA yang bertempat di Kantor BRI Tbk unit Makasar cabang KramatJati Jakarta Timur, pertama-tama TERDAKWA melakukan pembukaan Rekening atas nama 3 (tiga) orang Nasabah BRI dengan menggunakan data-datanya diambil dari bekas pengajuan kredit sebelumnya dan tanda tangan ketiga orang nasabah tersebut dipalsukan oleh TERDAKWA yang tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari ketiga nasabah tersebut dan TERDAKWA dapat melakukan pembukaan rekening baru atas nama ketiga nasabah tersebut dengan cara menggunakan User IDE milik Kepala Unit, User ID milik Customer Servic dan User ID milik Teller yang diketahui TERDAKWA dengan secara diam-diam melihat ketika saksi AGUNG PRIYONO sebagai Kepala Unit , saksi SHUNITA FEBRI LIWAN sebagai Customer Servic, dan saksi NURUL SEPTIANAWATI sebagai Teller memasukkan User ID dan Password mereka masing-masing.
- Bahwa setelah TERDAKWA melakukan pembukaan rekening atas nama 3 (tiga) Orang nasabah BRI Unit Makasar Cabang Kramat Jati tersebut yang selanjutnya TERDAKWA melakukan pemindahbukuan dana dari Aplikasi Koreksi Bunga Pendapatan (KBP) melalui rekening internal Kantor BRI Unit Makasar cabang KramatJati dengan Nomor rekening 400041340005 atas nama pendapatan Bunga Kredit NP Kupedes Pihak Ke-3 ke rekening 3 (tiga) nasabah tersebut yang dikuasai oleh TERDAKWA yang dilakukan pada tanggal;
 - Tanggal 04 Mei 2021 pukul 16:42 WIB ke rekening atas nama HENY TRI WULANINGSIH dengan nomor 708201008729532 sebesar Rp

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor: 1002/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44.351.443, (empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh empat ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah);

- Tanggal 06 Mei 2021 pukul 11:22 WIB ke rekening atas nama HENY TRI WULANINGSIH dengan nomor 708201008814531 sebesar Rp 64.332.500,- (enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Tanggal 07 Mei 2021 pukul 16:19 WIB ke rekening atas nama HENY TRI WULANINGSIH dengan nomor 708201008814531 sebesar Rp 66.333.800,- (enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
- Tanggal 11 Mei 2021 pukul 14:35 WIB ke rekening atas nama HENY TRI WULANINGSIH dengan nomor 708201008814531 sebesar Rp 60.038.889,- (enam puluh juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh Sembilan rupiah);
- Tanggal 17 Mei 2021 pukul 15:02 WIB ke rekening atas nama HENY TRI WULANINGSIH dengan nomor 708201008814531 sebesar Rp 99.877.834,- (sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah);
- Tanggal 18 Mei 2021 Pukul 14:01 WIB ke rekening atas nama HENY TRI WULANINGSIH dengan nomor 708201008729532 sebesar Rp 54.420.272,- (lima puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Tanggal 18 Mei 2021 pukul 14:03 WIB ke rekening atas nama HENY TRI WULANINGSIH dengan nomor 708201008814531 sebesar Rp 15.332.500,- (limabelas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Tanggal 28 Mei 2021 pukul 14:26 WIB ke rekening atas nama IDI ROSADI dengan nomor rekening 708201011695536 sebesar Rp 27.500.308,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- Tanggal 28 Mei 2021 pukul 16:12 WIB ke rekening atas nama IDI ROSADI dengan nomor rekening 708201011695536 sebesar Rp 17.220.500,- (tujuhbelas juta dua ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);
- Tanggal 29 Mei 2021 pukul 12:15 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 pada sebesar Rp 17.223.500,- (tujuhbelas juta dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Halaman 12 dari 67 Putusan Nomor: 1002/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 29 Mei 2021 pukul 12:33 WIB ke rekening atas nama IDI ROSADI dengan nomor rekening 708201011695536 sebesar Rp 16.553.200,- (enambelas juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- Tanggal 30 Mei 2021 pukul 13:16 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 43.222.500,- (empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Tanggal 04 Juni 2021 pukul 16:29 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 23.550.500,- (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);
- Tanggal 11 Juni 2021 pukul 16:00 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 27.330.500,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);
- Tanggal 12 Juni 2021 pukul 12:36 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 37.550.300,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah);
- Tanggal 16 Juni 2021 pukul 16:22 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 47.335.500,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Tanggal 25 Juni 2021 pukul 18:02 WIB WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 37.330.500,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);
- Tanggal 26 Juni 2021 pukul 16:04 WIB WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 37.550.500,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);
- Tanggal 02 Juli 2021 pukul 16:57 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 57.330.500,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);
- Tanggal 06 Juli 2021 pukul 17:43 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp

Halaman 13 dari 67 Putusan Nomor: 1002/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
57.333.500, (lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

- Tanggal 19 Juli 2021 pukul 18:02 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 77.350.000,- (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 23 Juli 2021 pukul 17:47 WIB ke rekening atas nama IDI ROSADI dengan nomor rekening 708201011695536 sebesar Rp 41.330.500,- (Empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);
- Tanggal 23 Juli 2021 pukul 17:48 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 41.330.500,- (empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);
- Tanggal 24 Juli 2021 pukul 08:07 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar 45.330.500,- (Empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);
- Tanggal 24 Juli 2021 pukul 08:09 WIB ke rekening atas nama IDI ROSADI dengan nomor rekening 708201011695536 sebesar Rp 45.500.332,- (Empat puluh lima juta lima ratus ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah);
- Tanggal 24 Juli 2021 pukul 17:14 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 82.333.500,- (delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Terakhir pada Tanggal 24 Juli 2021 pukul 17:15 WIB ke rekening atas nama IDI ROSADI dengan nomor rekening 708201011695536 sebesar Rp 83.220.500,- (Delapan puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- Sehingga jumlah total pemindahan dana dari rekening Koreksi Bunga Pinjaman (KBP) sebesar Rp 1.268.117.878,- (satu milyar dua ratus enam puluh delapan juta se ratus tujuh belas ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan pada tanggal 27 Juli 2021 Terdakwa mengembalikan dana sebesar Rp 100.820.500 (se ratus juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) .
- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA sehingga pihak korban Bank Rakyat Indonesia Unit Makasar Kantor Cabang Kramatjati mengalami kerugian senilai Rp 1.167.297.378 (satu milyar se ratus enam puluh tujuh juta dua

Halaman 14 dari 67 Putusan Nomor: 1002/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tatus Sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP -----

DAN

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa NOVALDI PRATOMO, pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Mei tahun 2021 sampai dengan bulan Juli tahun 2021, bertempat di Kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Makasar cabang KramatJati Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, **yang menempatkan mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk. Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya hasil tindak pidana,** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa bekerja di Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Makasar Kantor Cabang Kramat Jati sejak Tahun 2019 menjabat sebagai Petugas Administrasi Kredit Usaha Rakyat (PA KUR) dengan tugas dan tanggung jawab sehari-hari yaitu melakukan administrasi pinjaman kredit Usaha Rakyat (KUR) dari permohonan sampai pencairan, berdasarkan Surat Penugasan Pekerja Outsourcing Nomor; B.6660/KW/-XIV/SDM/08/2015 tanggal 24 Agustus 2015 .
- Bahwa pertama-tama TERDAKWA melakukan pembukaan Rekening atas nama 3 (tiga) orang Nasabah BRI dengan menggunakan data-datanya diambil dari bekas pengajuan kredit sebelumnya dan tanda tangan ketiga orang nasabah tersebut dipalsukan oleh TERDAKWA yang tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari ketiga nasabah tersebut yaitu dengan cara;
 - Terdakwa membuka aplikasi dengan tautan <https://portalssso.bri.co.id> kemudian pilih menu Customer Service memakai USER ID milik saksi SHUNITA FEBRY LIWAN (selaku petugas Customer service) lalu pilih menu buat tabungan, kemudian TERDAKWA memasukkan data KTP Nasabah yang TERDAKWA dapatkan dari arsip berkas data pinjaman nasabah BRI Simpedes pada kolom yang tersedia dan TERDAKWA memalsukan tanda tangan nasabah tersebut.

Halaman 15 dari 67 Putusan Nomor: 1002/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setelah memasukkan data KTP nasabah TERDAKWA masuk ke menu persetujuan menggunakan USER ID milik kepala unit Saksi AGUNG PRIYONO.
- Kemudian setelah TERDAKWA setuju menggunakan USER ID milik kepala unit Saksi AGUNG PRIYONO TERDAKWA NOVALDI PRATOMO menggesekkan kartu ATM pada EDC (Electronic Data Capture) untuk mengaktifkan kartu ATM tersebut.
- Bahwa adapun TERDAKWA melakukan pembukaan rekening atas nama 3 (tiga) orang nasabah BRI Unit Makasar Cabang Kramat Jati yang dilakukan pada tanggal;
 - HENY TRI WULANINGSIH dengan nomor rekening 708201011214534 di buka pada tanggal 23 Maret 2021 di Bank Rakyat Inodnesia Unit Makasar kantor cabang Kramatjati.
 - HENY TRI WULANINGSIH dengan nomor rekening 708201008814531 di buka pada tanggal 26 April 2019 di Bank Rakyat Inodnesia Unit Makasar kantor cabang Kramatjati.
 - HENY TRI WULANINGSIH dengan nomor rekening 708201008729532 di buka pada tanggal 22 Maret 2019 di Bank Rakyat Inodnesia Unit Makasar kantor cabang Kramatjati.
 - IDI ROSADI dengan nomor rekening 708201011695536 di buka pada tanggal 21 April 2021 di Bank Rakyat Inodnesia Unit Makasar kantor cabang Kramatjati.
 - SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 di buka pada tanggal 26 April 2021 di Bank Rakyat Inodnesia Unit Makasar kantor cabang Kramatjati.
- Bahwa setelah TERDAKWA melakukan pembukaan rekening atas nama 3 (tiga) Orang nasabah BRI Unit Makasar Cabang Karamat Jati tersebut yang selanjutnya TERDAKWA melakukan pemindahbukuan dana dari Aplikasi Koreksi Bunga Pendapatan (KBP) melalui rekening internal Kantor BRI Unit Makasar cabang KramatJati dengan Nomor rekening 400041340005 atas nama pendapatan Bunga Kredit NP Kupedes Pihak Ke-3 ke rekening 3 (tiga) nasabah tersebut yang dikuasai oleh TERDAKWA yang dilakukan pada tanggal;
 - Tanggal 04 Mei 2021 pukul 16:42 WIB ke rekening atas nama HENY TRI WULANINGSIH dengan nomor 708201008729532 sebesar Rp 44.354.443,- (empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh empat ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah);

Halaman 16 dari 67 Putusan Nomor: 1002/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 06 Mei 2021 pukul 11:22 WIB ke rekening atas nama HENY TRI WULANINGSIH dengan nomor 708201008814531 sebesar Rp 64.332.500,- (enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Tanggal 07 Mei 2021 pukul 16:19 WIB ke rekening atas nama HENY TRI WULANINGSIH dengan nomor 708201008814531 sebesar Rp 66.333.800,- (enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
- Tanggal 11 Mei 2021 pukul 14:35 WIB ke rekening atas nama HENY TRI WULANINGSIH dengan nomor 708201008814531 sebesar Rp 60.038.889,- (enam puluh juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh Sembilan rupiah);
- Tanggal 17 Mei 2021 pukul 15:02 WIB ke rekening atas nama HENY TRI WULANINGSIH dengan nomor 708201008814531 sebesar Rp 99.877.834,- (sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah);
- Tanggal 18 Mei 2021 Pukul 14:01 WIB ke rekening atas nama HENY TRI WULANINGSIH dengan nomor 708201008729532 sebesar Rp 54.420.272,- (lima puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Tanggal 18 Mei 2021 pukul 14:03 WIB ke rekening atas nama HENY TRI WULANINGSIH dengan nomor 708201008814531 sebesar Rp 15.332.500,- (limabelas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Tanggal 28 Mei 2021 pukul 14:26 WIB ke rekening atas nama IDI ROSADI dengan nomor rekening 708201011695536 sebesar Rp 27.500.308,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu tiga ratus delapan rupiah);
- Tanggal 28 Mei 2021 pukul 16:12 WIB ke rekening atas nama IDI ROSADI dengan nomor rekening 708201011695536 sebesar Rp 17.220.500,- (tujuhbelas juta dua ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);
- Tanggal 29 Mei 2021 pukul 12:15 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 pada sebesar Rp 17.223.500,- (tujuhbelas juta dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Tanggal 29 Mei 2021 pukul 12:33 WIB ke rekening atas nama IDI ROSADI dengan nomor rekening 708201011695536 sebesar Rp

Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor: 1002/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
16.553.200, (enam belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

- Tanggal 30 Mei 2021 pukul 13:16 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 43.222.500,- (empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Tanggal 04 Juni 2021 pukul 16:29 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 23.550.500,- (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);
- Tanggal 11 Juni 2021 pukul 16:00 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 27.330.500,- dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);
- Tanggal 12 Juni 2021 pukul 12:36 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 37.550.300,- tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah);
- Tanggal 16 Juni 2021 pukul 16:22 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 47.335.500,- empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Tanggal 25 Juni 2021 pukul 18:02 WIB WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 37.330.500,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);
- Tanggal 26 Juni 2021 pukul 16:04 WIB WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 37.550.500,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);
- Tanggal 02 Juli 2021 pukul 16:57 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 57.330.500,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);
- Tanggal 06 Juli 2021 pukul 17:43 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 57.333.500,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Halaman 18 dari 67 Putusan Nomor: 1002/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 19 Juli 2021 pukul 18:02 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 77.350.000,- (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 23 Juli 2021 pukul 17:47 WIB ke rekening atas nama IDI ROSADI dengan nomor rekening 708201011695536 sebesar Rp 41.330.500,- (Empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);
- Tanggal 23 Juli 2021 pukul 17:48 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 41.330.500,- (empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);
- Tanggal 24 Juli 2021 pukul 08:07 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar 45.330.500,- (Empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);
- Tanggal 24 Juli 2021 pukul 08:09 WIB ke rekening atas nama IDI ROSADI dengan nomor rekening 708201011695536 sebesar Rp 45.500.332,- (Empat puluh lima juta lima ratus ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah);
- Tanggal 24 Juli 2021 pukul 17:14 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 82.333.500,- (delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Terakhir pada Tanggal 24 Juli 2021 pukul 17:15 WIB ke rekening atas nama IDI ROSADI dengan nomor rekening 708201011695536 sebesar Rp 83.220.500,- (Delapan puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Sehingga jumlah total pemindahan dana dari rekening Koreksi Bunga Pinjaman (KBP) sebesar Rp 1.268.117.878,- (satu milyar dua ratus enam puluh delapan juta se ratus tujuhbelas ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan pada tanggal 27 Juli 2021 Terdakwa mengembalikan dana sebesar Rp 100.820.500 (se ratus juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) .

Bahwa setelah dana milik BRI Unit Makasar cabang Kramata Jati sejumlah Rp 1.167.297.378 (satu milyar se ratus enam puluh tujuh juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Kantor BRI Tbk unit Makasar

Halaman 19 dari 67 Putusan Nomor: 1002/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang Kramatunjaya dikuasai oleh TERDAKWA kemudian menggunakan uang tersebut untuk kepentingan TERDAKWA dengan cara ;

- TERDAKWA kembali memindahkan dana yang ada di rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama nasabah HENY TRI WULANINGSIH, IDI ROSADI, SARIHATI ke rekening mandiri milik TERDAKWA dengan nomor rekening 1290011907066 atas nama NOVALDI PRATOMO secara bertahap dimulai pada tanggal 10 Mei 2021 pukul 05:41 WIB sebesar Rp 10.000.000,- (se puluh juta rupiah), dan dilakukan pemindahan terakhir pada tanggal 28 Juli 2021 pukul 22:41 WIB sebesar Rp 9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah). Sehingga total pemindahan dana sebesar Rp 480.700.000,- (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- TERDAKWA mulai melakukan penarikan tunai dari rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama nasabah HENY TRI WULANINGSIH, IDI ROSADI, SARIHATI Secara bertahap dimulai pada tanggal 29 Maret 2021 pukul 14:04 WIB sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dilakukan penarikan tunai terakhir dilakukan pada tanggal 24 Juli 2021 pukul 18:22 WIB sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga total penarikan tunai sebesar Rp 379.200.000,- (tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- TERDAKWA mulai melakukan pemindahan dana dari rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama nasabah HENY TRI WULANINGSIH, IDI ROSADI, SARIHATI secara bertahap ke Akun Novaldhie93 dimulai pada tanggal 07 April 2021 pukul 06:50 WIB sebesar Rp 10.000.000,- (se puluh juta rupiah), dan terakhir dilakukan pemindahan dana pada tanggal 21 Juni 2021 pukul 10:58 WIB sebesar Rp 7.003.000,- (tujuh juta tiga ribu rupiah). Sehingga total pemindahan dana sebesar Rp 188.156.000,- (se ratus delapan puluh delapan juta se ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa menurut saksi ahli dari PPAK (Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan) atas nama HARDI SETIYO,SH. Berpendapat bahwa modus pencucian uang yang dilakukan oleh TERDAKWA NOVALDI PRATOMO adalah;
 1. Menggunakan rekening pihak lain, dimana rekening tersebut digunakan untuk melakukan transaksi yang sumber dananya berasal dari hasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan TERDAKWA (sebagai beneficial owner atau penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana.

Halaman 20 dari 67 Putusan Nomor: 1002/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan rekening atau identitas pihak lain, dalam tipologi Asia Pasifik Group on Money Laundering (APG) disebut sebagai Use of nominees, trusts, family member of third parties etc, yang bertujuan untuk mengaburkan identitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana;

2. Melakukan transaksi dengan cara tunai menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana, agar menyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi sumber dana dan tujuan penggunaan dana, sehingga asal usul harta kekayaan tidak dapat diketahui.

Bahwa Perbuatan Terdakwa NOVALDI PRATOMO mengakibatkan kerugian bagi pihak Kantor BRI Tbk unit Makasar cabang KramatJati Rp 1.167.297.378 (satu milyar se ratus enam puluh tujuh juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUNG PRIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan pernah diperiksa di penyidik dan dituangkan dalam BAP dan seluruh keterangan dalam BAP tersebut benar;
 - Bahwa, saksi bekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk menjabat sebagai Kepala Unit sejak Juli 2001 dan tugas tanggung jawab sehari-hari adalah bertanggung jawab terhadap pelayan operasional Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Makassar Kantor Cabang Kramat Jati;
 - Bahwa, orang yang di duga melakukan perkara dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan atau Sistem Elektronik milik Orang lain dan atau tindak pidana pencucian uang dan atau pencurian adalah Terdakwa;
 - Bahwa, kronologis kejadian sehingga perkara dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan atau Sistem Elektronik milik Orang lain dan atau tindak

Halaman 21 dari 67 Putusan Nomor: 1002/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pencucian uang dan atau pencurian tersebut diketahui pada bulan April 2021 di Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Makassar;

- Bahwa, Kantor Cabang Kramat Jati yang beralamat di Jl. Raya Bogor KM.18 Ruko Kokan Anggatra Blok BB/13A No.1 Kel. Kramat Jati Kec. Kramat Jati Jakarta Timur, saksi menerima laporan dari Sdr. ANGGA PRIANSAH bahwa adanya dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan atau Sistem Elektronik milik Orang lain dan atau tindak pidana pencucian uang dan atau pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa membuka rekening baru serta menguasai rekening atas nama nasabah pinjaman Bank Rakyat Indonesia Unit Makassar yaitu atas nama SARIHATI, IDI ROSADI, dan HENY TRI WULANINGSIH tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan nasabah tersebut, kemudian rekening tersebut digunakan untuk menampung uang hasil tindak pidana yang dilakukan dengan cara membuka aplikasi Koreksi Bunga Pinjaman (KBP) milik Bank Rakyat Indonesia Unit Makassar dengan menggunakan User ID milik Kepala Unit dan Teller tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Kepala Unit dan Teller tersebut, kemudian Terdakwa memindahbukukan dana dari aplikasi Koreksi Bunga Pinjaman (KBP) dari rekening internal kantor dengan nomor rekening 400041340005 atas nama pendapatan bunga kredit NP Kupedes-Pihak ke 3 ke rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011705535 atas nama SARIHATI, Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011695536 atas nama IDI ROSADI, dan Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011214534 atas nama HENY TRI WULANINGSIH dengan jumlah Rp. 1.089.247.428,- (satu milyar delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah). Atas kejadian kejadian tersebut Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Makasar mengalami kerugian sebesar Rp. 1.089.247.428,- (satu milyar delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);
- Bahwa, bahwa prosedur dan persyaratan pinjaman uang pada Bank Rakyat Indonesia Unit Makasar Kantor Cabang Kramat Jati dengan cara Nasabah peminjam uang tersebut datang langsung ke kantor Bank Rakyat Indonesia Unit dengan melengkapi persyaratan;
- Bahwa, prosedur pembukaan rekening di Bank Rakyat Indonesia pada Bank Rakyat Indonesia Unit Makasar Kantor Cabang Kramat Jati dengan cara nasabah datang langsung ke kantor Bank Rakyat Indonesia Unit

Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor: 1002/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makasar Kantor Cabang Kramat Jati dengan menyerahkan persyaratan;

- Bahwa, yang dapat mengakses aplikasi Koreksi Bunga pinjaman (KBP) yaitu bagian Teller atas nama Sdri. NURUL SEPTIANA WATI dan bagian persetujuan Kepala Unit Sdr. AGUNG PRIYONO (saksi sendiri);
- Bahwa, yang mengetahui USER ID dan password Kepala Unit dan Teller pada aplikasi Koreksi Bunga pinjaman (KBP) yaitu hanya bagian Teller Sdri. NURUL SEPTIANA WATI dan untuk USER ID dan password Kepala Unit;
- Bahwa setelah TERDAKWA melakukan pembukaan rekening atas nama 3 (tiga) Orang nasabah BRI Unit Makasar Cabang Karamat Jati tersebut yang selanjutnya TERDAKWA melakukan pemindahbukuan dana dari Aplikasi Koreksi Bunga Pendapatan (KBP) melalui rekening internal Kantor BRI Unit Makasar cabang Kramat Jati dengan Nomor rekening 400041340005 atas nama pendapatan Bunga Kredit NP Kupedes Pihak Ke-3 ke rekening 3 (tiga) nasabah tersebut yang dikuasai oleh TERDAKWA yang dilakukan pada tanggal;
 - ✓ Tanggal 04 Mei 2021 pukul 16:42 WIB ke rekening atas nama HENY TRI WULANINGSIH dengan nomor 708201008729532 sebesar Rp 44.354.443,- (empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh empat ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah);
 - ✓ Tanggal 06 Mei 2021 pukul 11:22 WIB ke rekening atas nama HENY TRI WULANINGSIH dengan nomor 708201008814531 sebesar Rp 64.332.500,- (enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - ✓ Tanggal 07 Mei 2021 pukul 16:19 WIB ke rekening atas nama HENY TRI WULANINGSIH dengan nomor 708201008814531 sebesar Rp 66.333.800,- (enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
 - ✓ Tanggal 11 Mei 2021 pukul 14:35 WIB ke rekening atas nama HENY TRI WULANINGSIH dengan nomor 708201008814531 sebesar Rp 60.038.889,- (enam puluh juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh Sembilan rupiah);
 - ✓ Tanggal 17 Mei 2021 pukul 15:02 WIB ke rekening atas nama HENY TRI WULANINGSIH dengan nomor 708201008814531 sebesar Rp 99.877.834,- (sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah);
 - ✓ Tanggal 18 Mei 2021 Pukul 14:01 WIB ke rekening atas nama HENY TRI WULANINGSIH dengan nomor 708201008729532

Halaman 23 dari 67 Putusan Nomor: 1002/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 54.420.272,- (lima puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);

- ✓ Tanggal 18 Mei 2021 pukul 14:03 WIB ke rekening atas nama HENY TRI WULANINGSIH dengan nomor rekening 708201008814531 sebesar Rp 15.332.500,- (limabelas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- ✓ Tanggal 28 Mei 2021 pukul 14:26 WIB ke rekening atas nama IDI ROSADI dengan nomor rekening 708201011695536 sebesar Rp 27.500.308,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- ✓ Tanggal 28 Mei 2021 pukul 16:12 WIB ke rekening atas nama IDI ROSADI dengan nomor rekening 708201011695536 sebesar Rp 17.220.500,- (tujuhbelas juta dua ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);
- ✓ Tanggal 29 Mei 2021 pukul 12:15 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 pada sebesar Rp 17.223.500,- (tujuhbelas juta dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- ✓ Tanggal 29 Mei 2021 pukul 12:33 WIB ke rekening atas nama IDI ROSADI dengan nomor rekening 708201011695536 sebesar Rp 16.553.200,- (enambelas juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- ✓ Tanggal 30 Mei 2021 pukul 13:16 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 43.222.500,- (empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- ✓ Tanggal 04 Juni 2021 pukul 16:29 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 23.550.500,- (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);
- ✓ Tanggal 11 Juni 2021 pukul 16:00 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 27.330.500,- dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);
- ✓ Tanggal 12 Juni 2021 pukul 12:36 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 37.550.300,- tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah);

Halaman 24 dari 67 Putusan Nomor: 1002/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 16 Juni 2021 pukul 16:22 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 47.335.500,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- ✓ Tanggal 25 Juni 2021 pukul 18:02 WIB WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 37.330.500,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);
 - ✓ Tanggal 26 Juni 2021 pukul 16:04 WIB WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 37.550.500,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);
 - ✓ Tanggal 02 Juli 2021 pukul 16:57 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 57.330.500,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);
 - ✓ Tanggal 06 Juli 2021 pukul 17:43 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 57.333.500,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
 - ✓ Tanggal 19 Juli 2021 pukul 18:02 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 77.350.000,- (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - ✓ Tanggal 23 Juli 2021 pukul 17:47 WIB ke rekening atas nama IDI ROSADI dengan nomor rekening 708201011695536 sebesar Rp 41.330.500,- (Empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);
 - ✓ Tanggal 23 Juli 2021 pukul 17:48 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 41.330.500,- (empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);
 - ✓ Tanggal 24 Juli 2021 pukul 08:07 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 45.330.500,- (Empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);
 - ✓ Tanggal 24 Juli 2021 pukul 08:09 WIB ke rekening atas nama IDI ROSADI dengan nomor rekening 708201011695536 sebesar Rp

Halaman 25 dari 67 Putusan Nomor: 1002/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.500.332-9 Empat puluh lima juta lima ratus ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah);

- ✓ Tanggal 24 Juli 2021 pukul 17:14 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 82.333.500,- (delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- ✓ Terakhir pada Tanggal 24 Juli 2021 pukul 17:15 WIB ke rekening atas nama IDI ROSADI dengan nomor rekening 708201011695536 sebesar Rp 83.220.500,- (Delapan puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa, jumlah dana yang dipindahkan oleh Terdakwa dari aplikasi Koreksi Bunga pinjaman (KBP) yaitu Rp. 1.089.247.428,- (satu milyar delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menerima pemindahan dana dari aplikasi Koreksi Bunga pinjaman (KBP) melalui rekening rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011705535 atas nama SARIHATI, Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011695536 atas nama IDI ROSADI, dan Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011214534 atas nama HENY TRI WULANINGSIH yang kemudian di Tarik tunai dan di transfer ke rekening mandiri dengan norek 1290011907066 atas nama NOVALDI PRATOMO.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengetahui USER ID dan password Kepala Unit dan Teller pada aplikasi Koreksi Bunga pinjaman (KBP) dan Terdakwa mengakses aplikasi Koreksi Bunga pinjaman (KBP) menggunakan komputer Acer warna Hitam;
- Bahwa, Terdakwa bekerja di Bank Rakyat Indonesia Unit Makasar Kantor Cabang Kramat Jati sejak 2019 menjabat sebagai Petugas Administrasi Kredit Usaha Rakyat (PA KUR) dan tugas tugas tanggung jawab sehari-hari Terdakwa yaitu melakukan administrasi pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari permohonan sampai dengan pencairan dengan surat penugasan pekerja outsourcing Nomor : B.6660 /KW/-XIV/SDM/08/2015 tanggal 24 Agustus 2015 dan melakukan pengunduran diri pada tanggal 20 Mei 2021 dengan alasan Terdakwa sedang mengikuti rekrutmen diperusahaan lain yang mana proses rekrutmen tersebut sudah memasuki tahap akhir;
- Bahwa, Terdakwa dapat menguasai rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011705535 atas nama SARIHATI, Bank

Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor: 1002/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011695536 atas nama IDI ROSADI, dan Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011214534 atas nama HENY TRI WULANINGSIH dengan cara membuka rekening baru tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari nasabah tersebut;

- Bahwa, Terdakwa bekerja di Bank Rakyat Indonesia Unit Makasar Kantor Cabang Kramat Jati sejak 2019 menjabat sebagai Petugas Administrasi Kredit Usaha Rakyat (PA KUR) dan tugas tugas tanggung jawab sehari-hari Terdakwa yaitu melakukan administrasi pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari permohonan sampai dengan pencairan dengan surat penugasan pekerja outsourcing Nomor : B.6660 /KW/-XIV/SDM/08/2015 tanggal 24 Agustus 2015 dan melakukan pengunduran diri pada tanggal 20 Mei 2021 dengan alasan Terdakwa sedang mengikuti rekrutmen diperusahaan lain yang mana proses rekrutmen tersebut sudah memasuki tahap akhir;
- Bahwa, Terdakwa dapat menguasai rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011705535 atas nama SARIHATI, Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011695536 atas nama IDI ROSADI, dan Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011214534 atas nama HENY TRI WULANINGSIH dengan cara membuka rekening baru tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari nasabah tersebut;
- Bahwa, total kerugian yang dialami Bank Rakyat Indonesia Unit Makassar Kantor Cabang Kramat Jati dari ketiga rekening tersebut diatas sebesar Rp. 1.089.247.428,- (satu milyar delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan dan terdakwa tidak keberatan

2. Saksi SAKSI ANGGA PRIANSAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan pernah diperiksa di penyidik dan dituangkan dalam BAP dan seluruh keterangan dalam BAP tersebut benar;
- Bahwa, Saksi bekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Makassar Kantor Cabang Kramat Jati menjabat sebagai Mantri sejak Juli 2012 dan tugas tanggung jawab sehari-hari adalah mencari nasabah kredit Bank Rakyat Indonesia;
- Bahwa, orang yang di duga melakukan perkara dugaan tindak pidana

Halaman 27 dari 67 Putusan Nomor: 1002/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan atau Sistem Elektronik milik Orang lain dan atau tindak pidana pencucian uang dan atau pencurian adalah Terdakwa;

- Bahwa, kronologis kejadian sehingga perkara dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan atau Sistem Elektronik milik Orang lain dan atau tindak pidana pencucian uang dan atau pencurian tersebut diketahui pada bulan April 2021 di Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Makassar Kantor Cabang Kramat Jati yang belamat di Jl. Raya Bogor KM.18 Ruko Kokan Anggatra Blok BB/13A No.1 Kel. Kramat Jati Kec. Kramat Jati Jakarta Timur, saksi menerima laporan dari Sdr. ANGGA PRIANSAH bahwa adanya dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan atau Sistem Elektronik milik Orang lain dan atau tindak pidana pencucian uang dan atau pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa membuka rekening baru serta menguasai rekening atas nama nasabah pinjaman Bank Rakyat Indonesia Unit Makassar yaitu atas nama SARIHATI, IDI ROSADI, dan HENY TRI WULANINGSIH tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan nasabah tersebut, kemudian rekening tersebut digunakan untuk menampung uang hasil tindak pidana yang dilakukan dengan cara membuka aplikasi Koreksi Bunga Pinjaman (KBP) milik Bank Rakyat Indonesia Unit Makassar dengan menggunakan User ID milik Kepala Unit dan Teller tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Kepala Unit dan Teller tersebut, kemudian Terdakwa memindahbukukan dana dari aplikasi Koreksi Bunga Pinjaman (KBP) dari rekening internal kantor dengan nomor rekening 400041340005 atas nama pendapatan bunga kredit NP Kupedes-Pihak ke 3 ke rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011705535 atas nama SARIHATI, Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011695536 atas nama IDI ROSADI, dan Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011214534 atas nama HENY TRI WULANINGSIH dengan jumlah Rp. 1.089.247.428,- (satu milyar delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah). Atas kejadian kejadian tersebut Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Makassar mengalami kerugian sebesar Rp. 1.089.247.428,- (satu milyar delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);
- Bahwa, prosedur dan persyaratan pinjaman uang pada Bank Rakyat Indonesia Unit Makassar Kantor Cabang Kramat Jati dengan cara

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor: 1002/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasabah pinjaman yang tersebut datang langsung ke kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Makasar Kantor Cabang Kramat Jati dengan menyerahkan persyaratan;

- Bahwa, prosedur pembukaan rekening di Bank Rakyat Indonesia pada Bank Rakyat Indonesia Unit Makasar Kantor Cabang Kramat Jati dengan cara nasabah datang langsung ke kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Makasar Kantor Cabang Kramat Jati dengan menyerahkan persyaratan;
- Bahwa, cara masuk aplikasi Koreksi Bunga pinjaman (KBP) hanya melalui Teller dan yang dapat mengakses aplikasi Koreksi Bunga pinjaman (KBP) yaitu bagian Teller atas nama Sdri. NURUL SEPTIANA WATI dan bagian persetujuan Kepala Unit Sdr. AGUNG PRIYONO;
- Bahwa, yang mengetahui USER ID dan password Kepala Unit dan Teller pada aplikasi Koreksi Bunga pinjaman (KBP) yaitu hanya bagian Teller Sdri. NURUL SEPTIANA WATI dan untuk USER ID dan password Kepala Unit;
- Bahwa, jumlah dana yang dipindahkan oleh Terdakwa dari aplikasi Koreksi Bunga pinjaman (KBP) yaitu Rp. 1.089.247.428,- (satu milyar delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menerima pemindahan dana dari aplikasi Koreksi Bunga pinjaman (KBP) melalui rekening rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011705535 atas nama SARIHATI, Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011695536 atas nama IDI ROSADI, dan Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011214534 atas nama HENY TRI WULANINGSIH yang kemudian di Tarik tunai dan di transfer ke rekening mandiri dengan norek 1290011907066 atas nama NOVALDI PRATOMO.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengetahui USER ID dan password Kepala Unit dan Teller pada aplikasi Koreksi Bunga pinjaman (KBP).
- Bahwa, Terdakwa bekerja di Bank Rakyat Indonesia Unit Makasar Kantor Cabang Kramat Jati sejak 2019 menjabat sebagai Petugas Administrasi Kredit Usaha Rakyat (PA KUR) dan tugas tugas tanggung jawab sehari-hari Terdakwa yaitu melakukan administrasi pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari permohonan sampai dengan pencairan
- Bahwa, Terdakwa dapat menguasai rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011705535 atas nama SARIHATI, Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011695536 atas nama

Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor: 1002/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDI ROSADI, dan Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011214534 atas nama HENY TRI WULANINGSIH dengan cara membuka rekening baru tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari nasabah tersebut.

- Benar total kerugian yang dialami Bank Rakyat Indonesia Unit Makassar Kantor Cabang Kramat Jati dari ketiga rekening tersebut diatas sebesar Rp. 1.089.247.428,- (satu milyar delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan dan terdakwa tidak keberatan

3. SAKSI NURUL SEPTIANAWATI. memberi keterangan didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi bekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Makassar Kantor Cabang Kramat Jati menjabat sebagai Teller sejak Juni 2015 dan tugas tanggung jawab sehari-hari adalah menatakerjakan KAS;
- Bahwa, orang yang di duga melakukan perkara dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan atau Sistem Elektronik milik Orang lain dan atau tindak pidana pencucian uang dan atau pencurian adalah Terdakwa
- Bahwa, dapat saksi jelaskan kronologis kejadian sehingga perkara dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan atau Sistem Elektronik milik Orang lain dan atau tindak pidana pencucian uang dan atau pencurian tersebut diketahui pada bulan April 2021 di Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Makassar Kantor Cabang Kramat Jati yang belamat di Jl. Raya Bogor KM.18 Ruko Kokan Anggatra Blok BB/13A No.1 Kel. Kramat Jati Kec. Kramat Jati Jakarta Timur, saksi menerima laporan dari Sdr. ANGGA PRIANSAH bahwa adanya dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan atau Sistem Elektronik milik Orang lain dan atau tindak pidana pencucian uang dan atau pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa membuka rekening baru serta menguasai rekening atas nama nasabah pinjaman Bank Rakyat Indonesia Unit Makassar yaitu atas nama SARIHATI, IDI ROSADI, dan HENY TRI WULANINGSIH tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan nasabah tersebut, kemudian rekening tersebut digunakan untuk menampung uang hasil tindak pidana yang dilakukan dengan cara membuka aplikasi Koreksi Bunga Pinjaman (KBP) milik Bank Rakyat Indonesia Unit Makassar dengan menggunakan User ID

Halaman 30 dari 67 Putusan Nomor: 1002/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit dan Teller tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Kepala Unit dan Teller tersebut, kemudian Terdakwa NOVALDI PRATOMO memindahbukukan dana dari aplikasi Koreksi Bunga Pinjaman (KBP) dari rekening internal kantor dengan nomor rekening 400041340005 atas nama pendapatan bunga kredit NP Kupedes-Pihak ke 3 ke rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011705535 atas nama SARIHATI, Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011695536 atas nama IDI ROSADI, dan Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011214534 atas nama HENY TRI WULANINGSIH dengan jumlah Rp. 1.089.247.428,- (satu milyar delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah). Atas kejadian tersebut Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Makasar mengalami kerugian sebesar Rp. 1.089.247.428,- (satu milyar delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah)

- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa prosedur dan persyaratan pinjaman uang pada Bank Rakyat Indonesia Unit Makasar Kantor Cabang Kramat Jati dengan cara Nasabah peminjam uang tersebut datang langsung ke kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Makasar Kantor Cabang Kramat Jati dengan menyerahkan persyaratan yang sudah ditetapkan;
- Bahwa, prosedur pembukaan rekening di Bank Rakyat Indonesia pada Bank Rakyat Indonesia Unit Makasar Kantor Cabang Kramat Jati dengan cara nasabah datang langsung ke kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Makasar Kantor Cabang Kramat Jati dengan menyerahkan persyaratan yang sudah ditentukan;
- Bahwa, maksud dan tujuan aplikasi Koreksi Bunga pinjaman (KBP) yaitu untuk penyesuaian bunga pelunasan pinjaman dan cara masuk aplikasi Koreksi Bunga pinjaman (KBP) hanya melalui Teller dan dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan;
- Bahwa, yang dapat mengakses aplikasi Koreksi Bunga pinjaman (KBP) yaitu bagian Teller atas nama Sdri. NURUL SEPTIANA WATI dan bagian persetujuan Kepala Unit Sdr. AGUNG PRIYONO dan yang mengetahui USER ID dan password Kepala Unit dan Teller pada aplikasi Koreksi Bunga pinjaman (KBP) yaitu hanya bagian Teller Sdri. NURUL SEPTIANA WATI dan untuk USER ID dan password Kepala Unit;
- Bahwa, jumlah dana yang dipindahkan oleh Terdakwa NOVALDI PRATOMO dari aplikasi Koreksi Bunga pinjaman (KBP) yaitu Rp.

Halaman 31 dari 67 Putusan Nomor: 1002/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.089.247.428,- (satu milyar delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);

- Bahwa, Terdakwa NOVALDI PRATOMO menerima pemindahan dana dari aplikasi Koreksi Bunga pinjaman (KBP) melalui rekening rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011705535 atas nama SARIHATI, Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011695536 atas nama IDI ROSADI, dan Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011214534 atas nama HENY TRI WULANINGSIH yang kemudian di Tarik tunai dan di transfer ke rekening mandiri dengan norek 1290011907066 atas nama NOVALDI PRATOMO;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui cara Terdakwa NOVALDI PRATOMO mengetahui USER ID dan password Kepala Unit dan Teller pada aplikasi Koreksi Bunga pinjaman (KBP);
- Bahwa, Terdakwa NOVALDI PRATOMO bekerja di Bank Rakyat Indonesia Unit Makassar Kantor Cabang Kramat Jati sejak 2019 menjabat sebagai Petugas Administrasi Kredit Usaha Rakyat (PA KUR) dan tugas tugas tanggung jawab sehari-hari Terdakwa yaitu melakukan administrasi pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari permohonan sampai dengan pencairan;
- Bahwa, Terdakwa NOVALDI PRATOMO dapat menguasai rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011705535 atas nama SARIHATI, Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011695536 atas nama IDI ROSADI, dan Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011214534 atas nama HENY TRI WULANINGSIH dengan cara membuka rekening baru tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari nasabah tersebut;
- Bahwa, total kerugian yang dialami Bank Rakyat Indonesia Unit Makassar Kantor Cabang Kramat Jati dari ketiga rekening tersebut diatas sebesar Rp. 1.089.247.428,- (satu milyar delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan dan terdakwa tidak keberatan

4. SAKSI MUHAMAD NOOR KUSTIYANTO, memberi keterangan didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi bekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Makassar Kantor Cabang Kramat Jati menjabat sebagai Marketing sejak Juli 2013 dan tugas tanggung jawab sehari-hari adalah mengelola kredit dan memasarkan kredit pada Bank Rakyat Indonesia;

Halaman 32 dari 67 Putusan Nomor: 1002/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Saksi Bekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Makassar Kantor Cabang Kramat Jati menjabat sebagai Marketing sejak Juli 2013 dan tugas tanggung jawab sehari-hari adalah mengelola kredit dan memasarkan kredit pada Bank Rakyat Indonesia;

- Bahwa, orang yang di duga melakukan perkara dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan atau Sistem Elektronik milik Orang lain dan atau tindak pidana pencucian uang dan atau pencurian adalah Terdakwa;
- Bahwa, kronologis kejadian sehingga perkara dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan atau Sistem Elektronik milik Orang lain dan atau tindak pidana pencucian uang dan atau pencurian tersebut diketahui pada bulan April 2021 di Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Makassar Kantor Cabang Kramat Jati yang belamat di Jl. Raya Bogor KM.18 Ruko Kokan Anggatra Blok BB/13A No.1 Kel. Kramat Jati Kec. Kramat Jati Jakarta Timur, saksi menerima laporan dari Sdr. ANGGA PRIANSAH bahwa adanya dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan atau Sistem Elektronik milik Orang lain dan atau tindak pidana pencucian uang dan atau pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa membuka rekening baru serta menguasai rekening atas nama nasabah pinjaman Bank Rakyat Indonesia Unit Makassar yaitu atas nama SARIHATI, IDI ROSADI, dan HENY TRI WULANINGSIH tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan nasabah tersebut;
- Bahwa, rekening tersebut digunakan untuk menampung uang hasil tindak pidana yang dilakukan dengan cara membuka aplikasi Koreksi Bunga Pinjaman (KBP) milik Bank Rakyat Indonesia Unit Makassar dengan menggunakan User ID milik Kepala Unit dan Teller tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Kepala Unit dan Teller tersebut, kemudian Terdakwa memindahbukukan dana dari aplikasi Koreksi Bunga Pinjaman (KBP) dari rekening internal kantor dnegan nomor rekening 400041340005 atas nama pendapatan bunga kredit NP Kupedes-Pihak ke 3 ke rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011705535 atas nama SARIHATI, Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011695536 atas nama IDI ROSADI, dan Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011214534 atas nama HENY TRI WULANINGSIH dengan jumlah Rp. 1.089.247.428,- (satu milyar delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua

Halaman 33 dari 67 Putusan Nomor: 1002/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id). Atas kejadian kejadian tersebut Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Makasar mengalami kerugian sebesar Rp. 1.089.247.428,- (satu milyar delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);

- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa bahwa prosedur dan persyaratan pinjaman uang pada Bank Rakyat Indonesia Unit Makasar Kantor Cabang Kramat Jati dengan cara Nasabah peminjam uang tersebut datang langsung ke kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Makasar Kantor Cabang Kramat Jati dengan menyerahkan persyaratan yang sudah ditentukan;
- Bahwa cara masuk aplikasi Koreksi Bunga pinjaman (KBP) hanya melalui Teller dan dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan dan jika sudah dipersetujui Kepala Unit system akan melakukan pembukuan secara otomatis dana dari Koreksi Bunga pinjaman (KBP) ke rekening tabungan nasabah;
- Bahwa, yang dapat mengakses aplikasi Koreksi Bunga pinjaman (KBP) yaitu bagian Teller atas nama Sdri. NURUL SEPTIANA WATI dan bagian persetujuan Kepala Unit Sdr. AGUNG PRIYONO dan yang mengetahui USER ID dan password Kepala Unit dan Teller pada aplikasi Koreksi Bunga pinjaman (KBP) yaitu hanya bagian Teller Sdri. NURUL SEPTIANA WATI dan untuk USER ID dan password Kepala Unit;
- Bahwa, jumlah dana yang dipindahkan oleh Terdakwa dari aplikasi Koreksi Bunga pinjaman (KBP) yaitu Rp. 1.089.247.428,- (satu milyar delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menerima pemindahan dana dari aplikasi Koreksi Bunga pinjaman (KBP) melalui rekening rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011705535 atas nama SARIHATI, Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011695536 atas nama IDI ROSADI, dan Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011214534 atas nama HENY TRI WULANINGSIH yang kemudian di Tarik tunai dan di transfer ke rekening mandiri dengan norek 1290011907066 atas nama NOVALDI PRATOMO;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengetahui USER ID dan password Kepala Unit dan Teller pada aplikasi Koreksi Bunga pinjaman (KBP);
- Bahwa, Terdakwa bekerja di Bank Rakyat Indonesia Unit Makasar Kantor Cabang Kramat Jati sejak 2019 menjabat sebagai Petugas Administrasi

Halaman 34 dari 67 Putusan Nomor: 1002/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan tugas tugas tanggung jawab sehari-hari Terdakwa yaitu melakukan administrasi pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari permohonan sampai dengan pencairan;

- Bahwa, Terdakwa dapat menguasai rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011705535 atas nama SARIHATI, Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011695536 atas nama IDI ROSADI, dan Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011214534 atas nama HENY TRI WULANINGSIH dengan cara membuka rekening baru tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari nasabah tersebut dan total kerugian yang dialami Bank Rakyat Indonesia Unit Makassar Kantor Cabang Kramat Jati dari ketiga rekening tersebut diatas sebesar Rp. 1.089.247.428,- (satu milyar delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan dan terdakwa tidak keberatan

5. SAKSI SHUNITA FEBRY LIWAN, memberi keterangan didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi bekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Makassar Kantor Cabang Kramat Jati menjabat sebagai Customer Servic sejak Desember 2016 dan tugas tanggung jawab sehari-hari adalah mengelola kredit dan memasarkan kredit pada Bank Rakyat Indonesia;
- Bahwa, orang yang di duga melakukan perkara dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan atau Sistem Elektronik milik Orang lain dan atau tindak pidana pencucian uang dan atau pencurian adalah Terdakwa;
- Bahwa, kronologis kejadian sehingga perkara dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan atau Sistem Elektronik milik Orang lain dan atau tindak pidana pencucian uang dan atau pencurian tersebut diketahui pada bulan April 2021 di Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Makassar Kantor Cabang Kramat Jati yang belamat di Jl. Raya Bogor KM.18 Ruko Kokan Anggatra Blok BB/13A No.1 Kel. Kramat Jati Kec. Kramat Jati Jakarta Timur, saksi menerima laporan dari Sdr. ANGGA PRIANSAH bahwa adanya dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan atau Sistem Elektronik milik Orang lain dan atau tindak pidana pencucian uang dan atau pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa membuka rekening baru serta

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor: 1002/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai rekening atas nama nasabah pinjaman Bank Rakyat Indonesia Unit Makassar yaitu atas nama SARIHATI, IDI ROSADI, dan HENY TRI WULANINGSIH tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan nasabah tersebut, kemudian rekening tersebut digunakan untuk menampung uang hasil tindak pidana yang dilakukan dengan cara membuka aplikasi Koreksi Bunga Pinjaman (KBP) milik Bank Rakyat Indonesia Unit Makassar dengan menggunakan User ID milik Kepala Unit dan Teller tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Kepala Unit dan Teller tersebut, kemudian Terdakwa memindahbukukan dana dari aplikasi Koreksi Bunga Pinjaman (KBP) dari rekening internal kantor dengan nomor rekening 400041340005 atas nama pendapatan bunga kredit NP Kupedes-Pihak ke 3 ke rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011705535 atas nama SARIHATI, Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011695536 atas nama IDI ROSADI, dan Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011214534 atas nama HENY TRI WULANINGSIH dengan jumlah Rp. 1.089.247.428,- (satu milyar delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah). Atas kejadian kejadian tersebut Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Makasar mengalami kerugian sebesar Rp. 1.089.247.428,- (satu milyar delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);

- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa bahwa prosedur dan persyaratan pinjaman uang pada Bank Rakyat Indonesia Unit Makasar Kantor Cabang Kramat Jati dengan cara Nasabah peminjam uang tersebut datang langsung ke kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Makasar Kantor Cabang Kramat Jati dengan menyerahkan persyaratan yang sudah ditetapkan;
- Bahwa, prosedur pembukaan rekening di Bank Rakyat Indonesia pada Bank Rakyat Indonesia Unit Makasar Kantor Cabang Kramat Jati dengan cara nasabah datang langsung ke kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Makasar Kantor Cabang Kramat Jati dengan menyerahkan persyaratan yang sudah ditetapkan;
- Bahwa, maksud dan tujuan aplikasi Koreksi Bunga pinjaman (KBP) yaitu untuk penyesuaian bunga pelunasan pinjaman dan cara masuk aplikasi Koreksi Bunga pinjaman (KBP) hanya melalui Teller dan dengan langkah-langkah yang sudah ditetapkan dan jika sudah dipersetujui Kepala Unit system akan melakukan pembukuan secara otomatis dana dari Koreksi Bunga pinjaman (KBP) ke rekening tabungan nasabah.;

Halaman 36 dari 67 Putusan Nomor: 1002/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, yang dapat mengakses aplikasi Koreksi Bunga pinjaman (KBP) yaitu bagian Teller atas nama Sdri. NURUL SEPTIANA WATI dan bagian persetujuan Kepala Unit Sdr. AGUNG PRIYONO;

- Bahwa, yang mengetahui USER ID dan password Kepala Unit dan Teller pada aplikasi Koreksi Bunga pinjaman (KBP) yaitu hanya bagian Teller Sdri. NURUL SEPTIANA WATI dan untuk USER ID dan password Kepala Unit;
- Bahwa, jumlah dana yang dipindahkan oleh Terdakwa dari aplikasi Koreksi Bunga pinjaman (KBP) yaitu Rp. 1.089.247.428,- (satu milyar delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menerima pemindahan dana dari aplikasi Koreksi Bunga pinjaman (KBP) melalui rekening rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011705535 atas nama SARIHATI, Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011695536 atas nama IDI ROSADI, dan Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011214534 atas nama HENY TRI WULANINGSIH yang kemudian di Tarik tunai dan di transfer ke rekening mandiri dengan norek 1290011907066 atas nama NOVALDI PRATOMO;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengetahui USER ID dan password Kepala Unit dan Teller pada aplikasi Koreksi Bunga pinjaman (KBP);
- Bahwa, Terdakwa bekerja di Bank Rakyat Indonesia Unit Makasar Kantor Cabang Kramat Jati sejak 2019 menjabat sebagai Petugas Administrasi Kredit Usaha Rakyat (PA KUR) dan tugas tugas tanggung jawab sehari-hari Terdakwa yaitu melakukan administrasi pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari permohonan sampai dengan pencairan;
- Bahwa, Terdakwa dapat menguasai rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011705535 atas nama SARIHATI, Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011695536 atas nama IDI ROSADI, dan Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011214534 atas nama HENY TRI WULANINGSIH dengan cara membuka rekening baru tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari nasabah tersebut;
- Bahwa, total kerugian yang dialami Bank Rakyat Indonesia Unit Makassar Kantor Cabang Kramat Jati dari ketiga rekening tersebut diatas sebesar Rp. 1.089.247.428,- (satu milyar delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).

Halaman 37 dari 67 Putusan Nomor: 1002/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan dan terdakwa tidak keberatan

6. SAKSI HENY TRI WULANINGSIH, memberi keterangan didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mempunyai rekening Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor rekening 708201008729532 atas nama HENY TRI WULANINGSIH yang saya lakukan pembukaan rekening di Bank Rakyat Indonesia Unit Makasar Kantor Cabang Kramat Jati pada tanggal 22 Maret 2019 dan saya mempunyai rekening Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor rekening 708201008814531 atas nama HENY TRI WULANINGSIH yang saya lakukan pembukaan di Bank Rakyat Indonesia Unit Makasar Kantor Cabang Kramat Jati pada tanggal 26 April 2019;
- Bahwa, rekening saksi Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor rekening 708201008729532 atas nama HENY TRI WULANINGSIH yang saksi lakukan pembukaan rekening di Bank Rakyat Indonesia Unit Makasar Kantor Cabang Kramat Jati pada tanggal 22 Maret 2019 dan saya mempunyai rekening Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor rekening 708201008814531 atas nama HENY TRI WULANINGSIH yang saksi lakukan pembukaan di Bank Rakyat Indonesia Unit Makasar Kantor Cabang Kramat Jati pada tanggal 26 April 2019 saya pergunakan untuk setoran pembayaran tagihan pinjaman di Bank Rakyat Indonesia.
- Bahwa, saksi tidak mempunyai rekening Bank Rakyat Indonesia selain dengan Nomor rekening 708201008729532 atas nama HENY TRI WULANINGSIH dan rekening Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor rekening 708201008814531 atas nama HENY TRI WULANINGSIH.
- Bahwa, saksi tidak mempunyai rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011214534 atas nama HENY TRI WULANINGSIH.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan dan terdakwa tidak keberatan

7. SAKSI SETIAWATI, memberi keterangan didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, sekarang ini saya bekerja di Bank Mandiri Cabang Kramatjati Pudukkes yang beralamat di Jalan Raya Bogor KM 18, Ruko Anggatra PUSDIKKES No. PP8A.1 & PP9A.1 Kramatjati Jakarta Timur, menjabat sebagai Branch Manager (Kepala Cabang) yang bertugas memimpin dan mengelola cabang Kramatjati PUSDIKKES baik dalam operasional dan

Halaman 38 dari 67 Putusan Nomor: 1002/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pelayanan publik juga pemasaran (marketing) dari produk-produk Bank

Mandiri;

- Bahwa, cara pembukaan rekening tabungan di kantor cabang pembantu Bank Mandiri Kramat Jati yaitu nasabah datang ke kantor Bank Mandiri Kramatjati dengan membawa bukti Identitas diri yaitu e-KTP dan NPWP, kemudian mengisi formulir pembukaan rekening dengan lengkap kemudian costumer service akan memproses pembukaan rekening;
- Bahwa, nomor rekening 1290011907066 atas nama NOVALDI PRATOMO, adalah nasabah Bank Mandiri di Cabang Bank Mandiri Kramatjati Pusdikkes yang dibuka oleh Terdakwa di Cabang Bank Mandiri Kramatjati Pusdikkes pada tanggal 28 Oktober 2019;
- Bahwa, saksi dapat menunjukkan dan memberikan keterangan Transaksi rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1290011907066 atas nama NOVALDI PRATOMO, periode April 2021 sampai dengan Juli 2021 sebagaimana terlampir;
- Bahwa, sesuai rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1290011907066 atas nama NOVALDI PRATOMO, periode April 2021 sampai dengan Juli 2021.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan dan terdakwa tidak keberatan

8. Ahli HARDISETIYO,SH, memberi keterangan didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, yang dimaksud dengan Tindak Pidana Pencucian uang secara aktif sebagaimana Pasal 3 TPPU adalah; "setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,-(se puluh milyar rupiah);
- Bahwa, yang dimaksud Tindak Pidana Pencucian uang sebagaimana Pasal 4 UUTPPU adalah; "setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak. Atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana

Halaman 39 dari 67 Putusan Nomor: 1002/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

- Bahwa, yang dimaksud Tindak Pidana pencucian uang secara Pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 5 ayat (1) UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU adalah; “setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Berdasarkan Pasal 5 ayat (2); “ketentuan sebagaimana pada ayat (1) tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;
- Bahwa Modus pencucian yang dilakukan oleh Terdakwa Novaldi Pratomo:
- Menggunakan rekening pihak lain, dimana rekening tersebut digunakan untuk melakukan transaksi yang sumber dananya berasal dari hasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan kepentingan Terdakwa (sebagai beneficial owner atau penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana.
- Penggunaan rekening atau identitas pihak lain, dalam tipologi Asia Pasific Group on Money Laundering (APG) disebut sebagai use og nominees, trust, family members or third parties etc, yang bertujuan juga untuk mengaburkan identitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana.
- Melakukan transaksi dengan cara tunai menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana, agar menyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi sumber dana dan tujuan penggunaan dana, sehingga asal usul harta kekayaan tidak dapat diketahui.

Atas keterangan Ahli, terdakwa membenarkan dan dan terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Halaman 40 dari 67 Putusan Nomor: 1002/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Terdakwa telah diperiksa oleh penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik adalah benar dan keterangan Terdakwa dalam pemeriksaan dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui yaitu pemindah bukuan dana dari aplikasi Koreksi Bunga Pendapatan (KBP) ke rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011705535 atas nama SURIHATI, Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011695536 atas nama IDI ROSADI, dan Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011214534 atas nama HENY TRI WULANINGSIH;
- Bahwa, rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011705535 atas nama SURIHATI, Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011695536 atas nama IDI ROSADI, dan Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011214534 atas nama HENY TRI WULANINGSIH adalah rekening yang Terdakwa buat dan Terdakwa kuasai;
- Bahwa, transaksi pemindah bukuan dana dari aplikasi Koreksi Bunga Pinjaman (KBP) melalui rekening internal kantor dengan nomor rekening 400041340005 atas nama pendapatan bunga kredit NP Kupedes-Pihak ke 3 ke rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011705535 atas nama SURIHATI, Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011695536 atas nama IDI ROSADI, dan Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011214534 atas nama HENY TRI WULANINGSIH yang Terdakwa kuasai;
- Bahwa, rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011705535 atas nama SURIHATI, Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011695536 atas nama IDI ROSADI, dan Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011214534 atas nama HENY TRI WULANINGSIH adalah dengan cara membuat rekening tersebut menggunakan data nasabah pinjaman BRI Simpedes yang arsip datanya Terdakwa kuasai dan tanpa sepengetahuan nasabah tersebut. Dan cara membuat rekening tersebut adalah sebagai berikut:
- Membuka aplikasi dengan tautan <https://portalssso.bri.co.id> kemudian pilih menu Customer Service memakai USER ID milik SHUNITA FEBRY LIWAN lalu pilih menu buat buku tabungan, kemudia memasukan data KTP Nasabah yang Terdakwa dapatkan dari arsip berkas data pinjaman nasabah BRI Simpedes pada kolom yang tersedia dan memasalsukan tanda tangan

Halaman 41 dari 67 Putusan Nomor: 1002/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setelah memasukan data KTP nasabah selanjutnya masuk ke menu persetujuan menggunakan USER ID milik Kepala Unit Sdr. AGUNG PRIYONO.
- Kemudian setelah menyetujui menggunakan USER ID milik kepala unit Sdr. AGUNG PRIYONO Terdakwa menggesekan kartu ATM pada EDC untuk mengaktifkan kartu ATM tersebut.
- Bahwa, alasan Terdakwa resign karena Terdakwa sedang mengikuti rekrutmen di perusahaan lain yang mana proses rekrutmen tersebut sudah memasuki tahap akhir. Dan cara Terdakwa mengakses aplikasi Koreksi Bunga Pinjaman (KBP) sedangkan Terdakwa sudah resign adalah karena Terdakwa masih datang ke Kantor Bank Rakyat Indonesia Cabang Kramat Jati Unit Makasar untuk mengajarkan pekerjaan yang Terdakwa kerjakan sebelumnya di Bank Rakyat Indonesia Cabang Kramat Jati Unit Makasar kepada teman-teman Terdakwa dan pada saat Terdakwa datang ke Kantor Bank Rakyat Indonesia Cabang Kramat Jati Unit Makasar Terdakwa mengakses aplikasi Koreksi Bunga Pinjaman (KBP);
- Bahwa, Terdakwa MENGETAHUI User ID Kepala Unit, User ID Costumer Service dan User ID Teller sehingga bisa membuat rekening fiktif dan masuk ke Koreksi Bunga Pinjaman (KBP) adalah dengan cara diam-diam melihat ketika Kepala Unit, Costumer Service dan Teller memasukan User ID dan Passwordnya;
- Bahwa, setelah Terdakwa menerima dana melalui rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011705535 atas nama SURIHATI, Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011695536 atas nama IDI ROSADI, dan Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011214534 atas nama HENY TRI WULANINGSIH Terdakwa mentransfer kembali uang tersebut kerekening mandiri milik pribadi Terdakwa yaitu rekening mandiri dengan norek 1290011907066 atas nama Terdakwa NOVALDI PRATOMO;
- Bahwa, keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari perbuatan tersebut sekitar Rp. 1.089.247.428,- (satu milyar delapan puluh sembilan dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) dan uangnya Terdakwa gunakan untuk trading pada aplikasi Binomo dan judi online.
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang telah disita dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 42 dari 67 Putusan Nomor: 1002/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Buah Disket yang berisi Report pembukuan aplikasi Koreksi Bunga Pinjaman(KBP), Capture Tampilan aplikasi Koreksi Bunga Pinjaman (BKP), dan folder rekaman cctv.
2. 1 (satu) bundle Print out Report pembuukuan aplikasi koreksi Bunga Pinjaman (KBP).
3. 1 (satu) bundle Print out Capture Tampilan apliksi Koreksi Bunga Pinjaman (KBP).
4. 1 (satu) unit Komputer Acer Warna Hitam.
5. 1 (satu) bundle mutase rekening koran dari aplikasi KBP ke rekening atas nama nasabahSARIHATI, IDI ROSADI, HENY TRI WULANINGSIH .
6. 1 (satu) bundle bukti transaksi dan mutase rekening koran dari ketiga rekening atas nama nasabah SARIHATI, IDI ROSADI, HENY TRI WULANINGSIH kepada tersangka NOVALDIPRATOMO.
7. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening atas nama tiga nasabah yaitu; SARIHATI, IDI ROSADI, HENY TRI WULANINGSIH.
8. 1 (satu) bundel dokumen pengunduran diri Tersangka NOVALDI PRATOMO
9. 1(satu) bundel print out mutase rekening koran mandiri dengan nomor rekening1290011907066 atas nama NOVALDI PRATOMO
10. 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi Redmi Note 5 warna biru dengan IMEI1;8696170374566598dan IMEI2;869617038256591.
11. 1 (satu) unit HP Merk POCO X3 PRO warna biru dengan IMEI;863779054560581 danIMEI2;86377905456099.
12. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan norek 1290011907066 atas nama NOVALDIPRATOMO.
13. 1 (satu) buah kartu atm BRI dengan nomor kartu 6013014075002389 atas nama IDIROSADI.
14. 1 (satu) buah kartu atm BRI dengan nomor kartu 6013014086143867 atas nama HENYTRI WULANINGSIH.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengetahui yaitu pemindah bukuan dana dari aplikasi Koreksi Bunga Pendapatan (KBP) ke rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011705535 atas nama SURIHATI, Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011695536 atas nama IDI ROSADI, dan Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening

Halaman 43 dari 67 Putusan Nomor: 1002/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
708201011214534 atas nama HENY TRI WULANINGSIH;

- Bahwa, rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011705535 atas nama SURIHATI, Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011695536 atas nama IDI ROSADI, dan Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011214534 atas nama HENY TRI WULANINGSIH adalah rekening yang Terdakwa buat dan Terdakwa kuasai;
- Bahwa, transaksi pemindah bukuan dana dari aplikasi Koreksi Bunga Pinjaman (KBP) melalui rekening internal kantor dengan nomor rekening 400041340005 atas nama pendapatan bunga kredit NP Kupedes-Pihak ke 3 ke rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011705535 atas nama SURIHATI, Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011695536 atas nama IDI ROSADI, dan Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011214534 atas nama HENY TRI WULANINGSIH yang Terdakwa kuasai;
- Bahwa, rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011705535 atas nama SURIHATI, Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011695536 atas nama IDI ROSADI, dan Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011214534 atas nama HENY TRI WULANINGSIH adalah dengan cara membuat rekening tersebut menggunakan data nasabah pinjaman BRI Simpedes yang arsip datanya Terdakwa kuasai dan tanpa sepengetahuan nasabah tersebut. Dan cara membuat rekening tersebut adalah sebagai berikut:
 - ✓ Membuka aplikasi dengan tautan <https://portalssso.bri.co.id> kemudian pilih menu Customer Service memakai USER ID milik SHUNITA FEBRY LIWAN lalu pilih menu buat buku tabungan, kemudian memasukan data KTP Nasabah yang Terdakwa dapatkan dari arsip berkas data pinjaman nasabah BRI Simpedes pada kolom yang tersedia dan memasalsukan tanda tangan nasabah tersebut.
 - ✓ Kemudian setelah memasukan data KTP nasabah selanjutnya masuk ke menu persetujuan menggunakan USER ID milik Kepala Unit Sdr. AGUNG PRIYONO.
 - ✓ Kemudian setelah menyetujui menggunakan USER ID milik kepala unit Sdr. AGUNG PRIYONO Terdakwa menggesekan kartu ATM pada EDC untuk mengaktifkan kartu ATM tersebut.
- Bahwa setelah TERDAKWA melakukan pembukaan rekening atas nama 3 (tiga) Orang nasabah BRI Unit Makasar Cabang Karamat Jati tersebut yang selanjutnya TERDAKWA melakukan pemindahbukuan dana dari Aplikasi

Halaman 44 dari 67 Putusan Nomor: 1002/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koreksi Bunga Pendapatan (KBP) melalui rekening internal Kantor BRI Unit Makasar cabang KramatJati dengan Nomor rekening 400041340005 atas nama pendapatan Bunga Kredit NP Kupedes Pihak Ke-3 ke rekening 3 (tiga) nasabah tersebut yang dikuasai oleh TERDAKWA yang dilakukan pada tanggal;

- ✓ Tanggal 04 Mei 2021 pukul 16:42 WIB ke rekening atas nama HENY TRI WULANINGSIH dengan nomor 708201008729532 sebesar Rp 44.354.443,- (empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh empat ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah);
- ✓ Tanggal 06 Mei 2021 pukul 11:22 WIB ke rekening atas nama HENY TRI WULANINGSIH dengan nomor 708201008814531 sebesar Rp 64.332.500,- (enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- ✓ Tanggal 07 Mei 2021 pukul 16:19 WIB ke rekening atas nama HENY TRI WULANINGSIH dengan nomor 708201008814531 sebesar Rp 66.333.800,- (enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
- ✓ Tanggal 11 Mei 2021 pukul 14:35 WIB ke rekening atas nama HENY TRI WULANINGSIH dengan nomor 708201008814531 sebesar Rp 60.038.889,- (enam puluh juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh Sembilan rupiah);
- ✓ Tanggal 17 Mei 2021 pukul 15:02 WIB ke rekening atas nama HENY TRI WULANINGSIH dengan nomor 708201008814531 sebesar Rp 99.877.834,- (sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah);
- ✓ Tanggal 18 Mei 2021 Pukul 14:01 WIB ke rekening atas nama HENY TRI WULANINGSIH dengan nomor 708201008729532 sebesar Rp 54.420.272,- (lima puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
- ✓ Tanggal 18 Mei 2021 pukul 14:03 WIB ke rekening atas nama HENY TRI WULANINGSIH dengan nomor 708201008814531 sebesar Rp 15.332.500,- (limabelas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- ✓ Tanggal 28 Mei 2021 pukul 14:26 WIB ke rekening atas nama IDI ROSADI dengan nomor rekening 708201011695536 sebesar Rp 27.500.308,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu tiga ratus delapan rupiah);

Halaman 45 dari 67 Putusan Nomor: 1002/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tanggal 28 Mei 2021 pukul 16:12 WIB ke rekening atas nama IDI ROSADI dengan nomor rekening 708201011695536 sebesar Rp 17.220.500,- (tujuhbelas juta dua ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);
- ✓ Tanggal 29 Mei 2021 pukul 12:15 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 pada sebesar Rp 17.223.500,- (tujuhbelas juta dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- ✓ Tanggal 29 Mei 2021 pukul 12:33 WIB ke rekening atas nama IDI ROSADI dengan nomor rekening 708201011695536 sebesar Rp 16.553.200,- (enambelas juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- ✓ Tanggal 30 Mei 2021 pukul 13:16 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 43.222.500,- (empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- ✓ Tanggal 04 Juni 2021 pukul 16:29 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 23.550.500,- (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);
- ✓ Tanggal 11 Juni 2021 pukul 16:00 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 27.330.500,- dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);
- ✓ Tanggal 12 Juni 2021 pukul 12:36 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 37.550.300,- tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah);
- ✓ Tanggal 16 Juni 2021 pukul 16:22 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 47.335.500,- empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- ✓ Tanggal 25 Juni 2021 pukul 18:02 WIB WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 37.330.500,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);
- ✓ Tanggal 26 Juni 2021 pukul 16:04 WIB WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp

Halaman 46 dari 67 Putusan Nomor: 1002/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57.330.500,- (lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);
- ✓ Tanggal 02 Juli 2021 pukul 16:57 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 57.330.500,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);
 - ✓ Tanggal 06 Juli 2021 pukul 17:43 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 57.333.500,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
 - ✓ Tanggal 19 Juli 2021 pukul 18:02 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 77.350.000,- (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - ✓ Tanggal 23 Juli 2021 pukul 17:47 WIB ke rekening atas nama IDI ROSADI dengan nomor rekening 708201011695536 sebesar Rp 41.330.500,- (Empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);
 - ✓ Tanggal 23 Juli 2021 pukul 17:48 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 41.330.500,- (empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);
 - ✓ Tanggal 24 Juli 2021 pukul 08:07 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 45.330.500,- (Empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);
 - ✓ Tanggal 24 Juli 2021 pukul 08:09 WIB ke rekening atas nama IDI ROSADI dengan nomor rekening 708201011695536 sebesar Rp 45.500.332,- (Empat puluh lima juta lima ratus ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah);
 - ✓ Tanggal 24 Juli 2021 pukul 17:14 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 82.333.500,- (delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
 - ✓ Terakhir pada Tanggal 24 Juli 2021 pukul 17:15 WIB ke rekening atas nama IDI ROSADI dengan nomor rekening 708201011695536 sebesar Rp 83.220.500,- (Delapan puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa, jumlah dana yang dipindahkan oleh Terdakwa dari aplikasi Koreksi

Halaman 47 dari 67 Putusan Nomor: 1002/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bunga Pinjaman (KBP) yaitu Rp. 1.089.247.428,- (satu milyar delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);

- Bahwa, alasan Terdakwa resign karena Terdakwa sedang mengikuti rekrutmen di perusahaan lain yang mana proses rekrutmen tersebut sudah memasuki tahap akhir. Dan cara Terdakwa mengakses aplikasi Koreksi Bunga Pinjaman (KBP) sedangkan Terdakwa sudah resign adalah karena Terdakwa masih datang ke Kantor Bank Rakyat Indonesia Cabang Kramat Jati Unit Makasar untuk mengajarkan pekerjaan yang Terdakwa kerjakan sebelumnya di Bank Rakyat Indonesia Cabang Kramat Jati Unit Makasar kepada teman-teman Terdakwa dan pada saat Terdakwa datang ke Kantor Bank Rakyat Indonesia Cabang Kramat Jati Unit Makasar Terdakwa mengakses aplikasi Koreksi Bunga Pinjaman (KBP);
- Bahwa, Terdakwa MENGETAHUI User ID Kepala Unit, User ID Costumer Service dan User ID Teller sehingga bisa membuat rekening fiktif dan masuk ke Koreksi Bunga Pinjaman (KBP) adalah dengan cara diam-diam melihat ketika Kepala Unit, Costumer Service dan Teller memasukan User ID dan Passwordnya;
- Bahwa, setelah Terdakwa menerima dana melalui rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011705535 atas nama SURIHATI, Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011695536 atas nama IDI ROSADI, dan Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011214534 atas nama HENY TRI WULANINGSIH Terdakwa mentransfer kembali uang tersebut kerekening mandiri milik pribadi Terdakwa yaitu rekening mandiri dengan norek 1290011907066 atas nama Terdakwa NOVALDI PRATOMO;
- Bahwa, keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari perbuatan tersebut sekitar Rp. 1.089.247.428,- (satu milyar delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) dan uangnya Terdakwa gunakan untuk trading pada aplikasi Binomo dan judi online.
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang telah disita dari Terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif kumulatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif terlebih dahulu dan dengan

Halaman 48 dari 67 Putusan Nomor: 1002/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif KESATU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya:

1. **Setiap Orang;**
2. **dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun;**
3. **Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa”. Yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 1, Angka 21 dinyatakan: “Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum”;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa NOVALDI PRATOMO dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan

Halaman 49 dari 67 Putusan Nomor: 1002/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

2. Unsur "dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun";

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam **Pasal 1 angka 1, 5, 15 dan 16**, yang dimaksud dengan:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik, yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
16. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.

Menimbang, bahwa dari *Memorie Van Toelichting* "kesengajaan" adalah pidana yang dijatuhkan hanya pada barangsiapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wittens*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut doktrin yaitu pendapat dari para ahli hukum pidana yaitu pendapat dari Prof. Moeljatno bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan” adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui;

Menimbang, bahwa, menurut pendapat **Satochid Kartanegara**, melawan hukum (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Formil* *Wederrechtelijk*, yaitu izin dan perbuatan dilarang dan diancam dengan undang-undang.
2. *Wederrechtelijk* Materiil, yaitu perbuatan **“mungkin”** *wederrechtelijk*, walaupun tidak dilarang dilarang dan diancam dengan undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang ada di lapangan hukum (*algemen beginsel*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan persesuaian dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diketahui Terdakwa mengetahui yaitu pemindah bukuan dana dari aplikasi Koreksi Bunga Pendapatan (KBP) ke rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011705535 atas nama SURIHATI, Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011695536 atas nama IDI ROSADI, dan Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011214534 atas nama HENY TRI WULANINGSIH;

Menimbang, bahwa rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011705535 atas nama SURIHATI, Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011695536 atas nama IDI ROSADI, dan Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011214534 atas nama HENY TRI WULANINGSIH adalah rekening yang Terdakwa buat dan Terdakwa kuasai dan transaksi pemindah bukuan dana dari aplikasi Koreksi Bunga Pinjaman (KBP) melalui rekening internal kantor dengan nomor rekening 400041340005 atas nama pendapatan bunga kredit NP Kupedes-Pihak ke 3 ke rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011705535 atas nama SURIHATI, Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011695536 atas nama IDI ROSADI, dan Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011214534 atas nama HENY TRI WULANINGSIH yang Terdakwa kuasai;

Menimbang, bahwa rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011705535 atas nama SURIHATI, Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011695536 atas nama IDI ROSADI, dan Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011214534 atas nama HENY TRI WULANINGSIH adalah dengan cara membuat rekening tersebut menggunakan data nasabah pinjaman BRI Simpedes yang arsip datanya Terdakwa kuasai dan

Halaman 51 dari 67 Putusan Nomor: 1002/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
nama-sepengantar-nasabah tersebut. Dan cara membuat rekening tersebut adalah sebagai berikut:

- ✓ Membuka aplikasi dengan tautan <https://portalssso.bri.co.id> kemudian pilih menu Customer Service memakai USER ID milik SHUNITA FEBRY LIWAN lalu pilih menu buat buku tabungan, kemudian memasukkan data KTP Nasabah yang Terdakwa dapatkan dari arsip berkas data pinjaman nasabah BRI Simpedes pada kolom yang tersedia dan memasalsukan tanda tangan nasabah tersebut.
- ✓ Kemudian setelah memasukkan data KTP nasabah selanjutnya masuk ke menu persetujuan menggunakan USER ID milik Kepala Unit Sdr. AGUNG PRIYONO.
- ✓ Kemudian setelah menyetujui menggunakan USER ID milik kepala unit Sdr. AGUNG PRIYONO Terdakwa menggesekkan kartu ATM pada EDC untuk mengaktifkan kartu ATM tersebut.

Menimbang, bahwa setelah TERDAKWA melakukan pembukaan rekening atas nama 3 (tiga) Orang nasabah BRI Unit Makasar Cabang Karamat Jati tersebut yang selanjutnya TERDAKWA melakukan pemindahbukuan dana dari Aplikasi Koreksi Bunga Pendapatan (KBP) melalui rekening internal Kantor BRI Unit Makasar cabang KramatJati dengan Nomor rekening 400041340005 atas nama pendapatan Bunga Kredit NP Kupedes Pihak Ke-3 ke rekening 3 (tiga) nasabah tersebut yang dikuasai oleh TERDAKWA yang dilakukan pada tanggal;

- ✓ Tanggal 04 Mei 2021 pukul 16:42 WIB ke rekening atas nama HENY TRI WULANINGSIH dengan nomor 708201008729532 sebesar Rp 44.354.443,- (empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh empat ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah);
- ✓ Tanggal 06 Mei 2021 pukul 11:22 WIB ke rekening atas nama HENY TRI WULANINGSIH dengan nomor 708201008814531 sebesar Rp 64.332.500,- (enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- ✓ Tanggal 07 Mei 2021 pukul 16:19 WIB ke rekening atas nama HENY TRI WULANINGSIH dengan nomor 708201008814531 sebesar Rp 66.333.800,- (enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
- ✓ Tanggal 11 Mei 2021 pukul 14:35 WIB ke rekening atas nama HENY TRI WULANINGSIH dengan nomor 708201008814531 sebesar Rp 60.038.889,- (enam puluh juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh Sembilan rupiah);

Halaman 52 dari 67 Putusan Nomor: 1002/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 17 Mei 2021 pukul 15:02 WIB ke rekening atas nama HENY TRI WULANINGSIH dengan nomor 708201008814531 sebesar Rp 99.877.834,- (sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah);
- ✓ Tanggal 18 Mei 2021 Pukul 14:01 WIB ke rekening atas nama HENY TRI WULANINGSIH dengan nomor 708201008729532 sebesar Rp 54.420.272,- (lima puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
 - ✓ Tanggal 18 Mei 2021 pukul 14:03 WIB ke rekening atas nama HENY TRI WULANINGSIH dengan nomor 708201008814531 sebesar Rp 15.332.500,- (limabelas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - ✓ Tanggal 28 Mei 2021 pukul 14:26 WIB ke rekening atas nama IDI ROSADI dengan nomor rekening 708201011695536 sebesar Rp 27.500.308,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu tiga ratus delapan rupiah);
 - ✓ Tanggal 28 Mei 2021 pukul 16:12 WIB ke rekening atas nama IDI ROSADI dengan nomor rekening 708201011695536 sebesar Rp 17.220.500,- (tujuhbelas juta dua ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);
 - ✓ Tanggal 29 Mei 2021 pukul 12:15 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 pada sebesar Rp 17.223.500,- (tujuhbelas juta dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
 - ✓ Tanggal 29 Mei 2021 pukul 12:33 WIB ke rekening atas nama IDI ROSADI dengan nomor rekening 708201011695536 sebesar Rp 16.553.200,- (enambelas juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
 - ✓ Tanggal 30 Mei 2021 pukul 13:16 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 43.222.500,- (empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - ✓ Tanggal 04 Juni 2021 pukul 16:29 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 23.550.500,- (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);
 - ✓ Tanggal 11 Juni 2021 pukul 16:00 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 27.330.500,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 53 dari 67 Putusan Nomor: 1002/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 12 Juni 2021 pukul 12:36 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 37.550.300,- tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah);
- ✓ Tanggal 16 Juni 2021 pukul 16:22 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 47.335.500,- empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - ✓ Tanggal 25 Juni 2021 pukul 18:02 WIB WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 37.330.500,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);
 - ✓ Tanggal 26 Juni 2021 pukul 16:04 WIB WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 37.550.500,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);
 - ✓ Tanggal 02 Juli 2021 pukul 16:57 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 57.330.500,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);
 - ✓ Tanggal 06 Juli 2021 pukul 17:43 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 57.333.500,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
 - ✓ Tanggal 19 Juli 2021 pukul 18:02 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 77.350.000,- (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - ✓ Tanggal 23 Juli 2021 pukul 17:47 WIB ke rekening atas nama IDI ROSADI dengan nomor rekening 708201011695536 sebesar Rp 41.330.500,- (Empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);
 - ✓ Tanggal 23 Juli 2021 pukul 17:48 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 41.330.500,- (empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);
 - ✓ Tanggal 24 Juli 2021 pukul 08:07 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar 45.330.500,- (Empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);
 - ✓ Tanggal 24 Juli 2021 pukul 08:09 WIB ke rekening atas nama IDI ROSADI dengan nomor rekening 708201011695536 sebesar Rp 45.500.332,- (Empat puluh lima juta lima ratus ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah);

Halaman 54 dari 67 Putusan Nomor: 1002/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 24 Juli 2021 pukul 17:14 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 82.333.500,- (delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

- ✓ Terakhir pada Tanggal 24 Juli 2021 pukul 17:15 WIB ke rekening atas nama IDI ROSADI dengan nomor rekening 708201011695536 sebesar Rp 83.220.500,- (Delapan puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa, jumlah dana yang dipindahkan oleh Terdakwa dari aplikasi Koreksi Bunga pinjaman (KBP) yaitu Rp. 1.089.247.428,- (satu milyar delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) dan Terdakwa MENGETAHUI User ID Kepala Unit, User ID Costumer Service dan User ID Teller sehingga bisa membuat rekening fiktif dan masuk ke Koreksi Bunga Pinjaman (KBP) adalah dengan cara diam-diam melihat ketika Kepala Unit, Costumer Service dan Teller memasukkan User ID dan Passwordnya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima dana melalui rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011705535 atas nama SURIHATI, Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011695536 atas nama IDI ROSADI, dan Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011214534 atas nama HENY TRI WULANINGSIH Terdakwa mentransfer kembali uang tersebut kerekening mandiri milik pribadi Terdakwa yaitu rekening mandiri dengan norek 1290011907066 atas nama Terdakwa NOVALDI PRATOMO dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari perbuatan tersebut sekitar Rp. 1.089.247.428,- (satu milyar delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) dan uangnya Terdakwa gunakan untuk trading pada aplikasi Binomo dan judi online;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang telah disita dari Terdakwa dan bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun"** dalam perkara ini telah terpenuhi;

3. Unsur **"Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"**

Menimbang, bahwa dari uraian unsur sebelumnya, setelah TERDAKWA melakukan pembukaan rekening atas nama 3 (tiga) Orang nasabah BRI Unit

Halaman 55 dari 67 Putusan Nomor: 1002/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar Cabang Kramat Jati tersebut yang selanjutnya TERDAKWA melakukan pemindahbukuan dana dari Aplikasi Koreksi Bunga Pendapatan (KBP) melalui rekening internal Kantor BRI Unit Makassar cabang KramatJati dengan Nomor rekening 400041340005 atas nama pendapatan Bunga Kredit NP Kupedes Pihak Ke-3 ke rekening 3 (tiga) nasabah tersebut yang dikuasai oleh TERDAKWA yang dilakukan pada tanggal;

- ✓ Tanggal 04 Mei 2021 pukul 16:42 WIB ke rekening atas nama HENY TRI WULANINGSIH dengan nomor 708201008729532 sebesar Rp 44.354.443,- (empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh empat ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah);
- ✓ Tanggal 06 Mei 2021 pukul 11:22 WIB ke rekening atas nama HENY TRI WULANINGSIH dengan nomor 708201008814531 sebesar Rp 64.332.500,- (enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- ✓ Tanggal 07 Mei 2021 pukul 16:19 WIB ke rekening atas nama HENY TRI WULANINGSIH dengan nomor 708201008814531 sebesar Rp 66.333.800,- (enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
- ✓ Tanggal 11 Mei 2021 pukul 14:35 WIB ke rekening atas nama HENY TRI WULANINGSIH dengan nomor 708201008814531 sebesar Rp 60.038.889,- (enam puluh juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh Sembilan rupiah);
- ✓ Tanggal 17 Mei 2021 pukul 15:02 WIB ke rekening atas nama HENY TRI WULANINGSIH dengan nomor 708201008814531 sebesar Rp 99.877.834,- (sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah);
- ✓ Tanggal 18 Mei 2021 Pukul 14:01 WIB ke rekening atas nama HENY TRI WULANINGSIH dengan nomor 708201008729532 sebesar Rp 54.420.272,- (lima puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
- ✓ Tanggal 18 Mei 2021 pukul 14:03 WIB ke rekening atas nama HENY TRI WULANINGSIH dengan nomor 708201008814531 sebesar Rp 15.332.500,- (limabelas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- ✓ Tanggal 28 Mei 2021 pukul 14:26 WIB ke rekening atas nama IDI ROSADI dengan nomor rekening 708201011695536 sebesar Rp 27.500.308,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu tiga ratus delapan rupiah);

Halaman 56 dari 67 Putusan Nomor: 1002/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 28 Mei 2021 pukul 16:12 WIB ke rekening atas nama IDI ROSADI dengan nomor rekening 708201011695536 sebesar Rp 17.220.500,- (tujuhbelas juta dua ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);
- ✓ Tanggal 29 Mei 2021 pukul 12:15 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 pada sebesar Rp 17.223.500,- (tujuhbelas juta dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
 - ✓ Tanggal 29 Mei 2021 pukul 12:33 WIB ke rekening atas nama IDI ROSADI dengan nomor rekening 708201011695536 sebesar Rp 16.553.200,- (enambelas juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
 - ✓ Tanggal 30 Mei 2021 pukul 13:16 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 43.222.500,- (empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - ✓ Tanggal 04 Juni 2021 pukul 16:29 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 23.550.500,- (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);
 - ✓ Tanggal 11 Juni 2021 pukul 16:00 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 27.330.500,- dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);
 - ✓ Tanggal 12 Juni 2021 pukul 12:36 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 37.550.300,- tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah);
 - ✓ Tanggal 16 Juni 2021 pukul 16:22 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 47.335.500,- empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - ✓ Tanggal 25 Juni 2021 pukul 18:02 WIB WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 37.330.500,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);
 - ✓ Tanggal 26 Juni 2021 pukul 16:04 WIB WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 37.550.500,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);
 - ✓ Tanggal 02 Juli 2021 pukul 16:57 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 57.330.500,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);
 - ✓ Tanggal 06 Juli 2021 pukul 17:43 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 57.333.500,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Halaman 57 dari 67 Putusan Nomor: 1002/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tanggal 19 Juli 2021 pukul 18:02 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 77.350.000,- (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- ✓ Tanggal 23 Juli 2021 pukul 17:47 WIB ke rekening atas nama IDI ROSADI dengan nomor rekening 708201011695536 sebesar Rp 41.330.500,- (Empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);
- ✓ Tanggal 23 Juli 2021 pukul 17:48 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 41.330.500,- (empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);
- ✓ Tanggal 24 Juli 2021 pukul 08:07 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar 45.330.500,- (Empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);
- ✓ Tanggal 24 Juli 2021 pukul 08:09 WIB ke rekening atas nama IDI ROSADI dengan nomor rekening 708201011695536 sebesar Rp 45.500.332,- (Empat puluh lima juta lima ratus ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah);
- ✓ Tanggal 24 Juli 2021 pukul 17:14 WIB ke rekening atas nama SARIHATI dengan nomor rekening 708201011705535 sebesar Rp 82.333.500,- (delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- ✓ Terakhir pada Tanggal 24 Juli 2021 pukul 17:15 WIB ke rekening atas nama IDI ROSADI dengan nomor rekening 708201011695536 sebesar Rp 83.220.500,- (Delapan puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa, jumlah dana yang dipindahkan oleh Terdakwa dari aplikasi Koreksi Bunga pinjaman (KBP) yaitu Rp. 1.089.247.428,- (satu milyar delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah), sehingga dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” dari dakwaan tersebut telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan KESATU yaitu melanggar Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan alternatif KEDUA tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan disusun secara ALTERNATIF KUMULATIF, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan KUMULATIF KETIGA yaitu melanggar pasal Pasal 3 Undang-undang Nomor 8

Halaman 58 dari 67 Putusan Nomor: 1002/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Uang dengan unsur-unsur:

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana

1. **Setiap Orang;**
2. **Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. **Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini sudah dipertimbangkan dalam uraian DAKWAAN KESATU dan Majelis Hakim menyatakan unsur sudah terpenuhi menurut hukum sehingga terhadap pertimbangan unsur dari DAKWAAN KESATU secara keseluruhan diambil alih untuk pertimbangan dari dakwaan KETIGA dan secara otomatis unsur ini juga dianggap sudah terpenuhi menurut hukum;

2. **Unsur “Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”;**

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam **Pasal 1 angka 1, 3, 4, 13 dan 16** yang dimaksud dengan:

1. Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
2. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.
4. Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyeteroran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas

Halaman 59 dari 67 Putusan Nomor: 1002/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.

13. Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.
16. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: a. tulisan, suara, atau gambar; b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan dakwaan KESATU diketahui Terdakwa mengetahui yaitu pemindah bukuan dana dari aplikasi Koreksi Bunga Pendapatan (KBP) ke rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011705535 atas nama SURIHATI, Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011695536 atas nama IDI ROSADI, dan Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011214534 atas nama HENY TRI WULANINGSIH;

Menimbang, bahwa rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011705535 atas nama SURIHATI, Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011695536 atas nama IDI ROSADI, dan Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011214534 atas nama HENY TRI WULANINGSIH adalah rekening yang Terdakwa buat dan Terdakwa kuasai dan transaksi pemindah bukuan dana dari aplikasi Koreksi Bunga Pinjaman (KBP) melalui rekening internal kantor dengan nomor rekening 400041340005 atas nama pendapatan bunga kredit NP Kupedes-Pihak ke 3 ke rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011705535 atas nama SURIHATI, Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011695536 atas nama IDI ROSADI, dan Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011214534 atas nama HENY TRI WULANINGSIH yang Terdakwa kuasai;

Menimbang, bahwa rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011705535 atas nama SURIHATI, Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011695536 atas nama IDI ROSADI, dan Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011214534 atas nama HENY TRI WULANINGSIH adalah dengan cara membuat rekening tersebut menggunakan data nasabah pinjaman BRI Simpedes yang arsip datanya Terdakwa kuasai dan

Halaman 60 dari 67 Putusan Nomor: 1002/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mengenai nasabahnya tersebut. Dan cara membuat rekening tersebut adalah sebagai berikut:

- ✓ Membuka aplikasi dengan tautan <https://portalssso.bri.co.id> kemudian pilih menu Customer Service memakai USER ID milik SHUNITA FEBRY LIWAN lalu pilih menu buat buku tabungan, kemudian memasukkan data KTP Nasabah yang Terdakwa dapatkan dari arsip berkas data pinjaman nasabah BRI Simpedes pada kolom yang tersedia dan memasalsukan tanda tangan nasabah tersebut.
- ✓ Kemudian setelah memasukkan data KTP nasabah selanjutnya masuk ke menu persetujuan menggunakan USER ID milik Kepala Unit Sdr. AGUNG PRIYONO.
- ✓ Kemudian setelah menyetujui menggunakan USER ID milik kepala unit Sdr. AGUNG PRIYONO Terdakwa menggesekkan kartu ATM pada EDC untuk mengaktifkan kartu ATM tersebut.

Menimbang, bahwa setelah TERDAKWA melakukan pembukaan rekening atas nama 3 (tiga) Orang nasabah BRI Unit Makasar Cabang Karamat Jati tersebut yang selanjutnya TERDAKWA melakukan pemindahbukuan dana dari Aplikasi Koreksi Bunga Pendapatan (KBP) melalui rekening internal Kantor BRI Unit Makasar cabang KramatJati dengan Nomor rekening 400041340005 atas nama pendapatan Bunga Kredit NP Kupedes Pihak Ke-3 ke rekening 3 (tiga) nasabah tersebut yang dikuasai oleh TERDAKWA yang dilakukan sejak tanggal Tanggal 04 Mei 2021 pukul 16:42 WIB ke rekening atas nama HENY TRI WULANINGSIH dengan nomor 708201008729532 sebesar Rp 44.354.443,- (empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh empat ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) sampai dengan tanggal Terakhir pada Tanggal 24 Juli 2021 pukul 17:15 WIB ke rekening atas nama IDI ROSADI dengan nomor rekening 708201011695536 sebesar Rp 83.220.500,- (Delapan puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa, jumlah dana yang dipindahkan oleh Terdakwa dari aplikasi Koreksi Bunga pinjaman (KBP) yaitu Rp. 1.089.247.428,- (satu milyar delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) dan Terdakwa MENGETAHUI User ID Kepala Unit, User ID Costumer Service dan User ID Teller sehingga bisa membuat rekening fiktif dan masuk ke Koreksi Bunga Pinjaman (KBP) adalah dengan cara diam-diam melihat ketika Kepala Unit, Costumer Service dan Teller memasukkan User ID dan Passwordnya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima dana melalui rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011705535 atas nama

Halaman 61 dari 67 Putusan Nomor: 1002/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor rekening 708201011695536 atas nama IDI ROSADI, dan Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 708201011214534 atas nama HENY TRI WULANINGSIH Terdakwa mentransfer kembali uang tersebut ke rekening mandiri milik pribadi Terdakwa yaitu rekening mandiri dengan norek 1290011907066 atas nama Terdakwa NOVALDI PRATOMO dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari perbuatan tersebut sekitar Rp. 1.089.247.428,- (satu milyar delapan puluh sembilan dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) dan uangnya Terdakwa gunakan untuk trading pada aplikasi Binomo dan judi online;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang telah disita dari Terdakwa dan bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut unsur **"MENGALIHKAN DAN MEMBAYARKAN ATAS HARTA KEKAYAAN YANG DIKETAHUINYA ATAU PATUT DIDUGANYA MERUPAKAN HASIL TINDAK PIDANA"** dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas unsur dalam Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan KUMULATIF KETIGA yaitu melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan terhadap Terdakwa yaitu ALTERNATIF KUMULATIF telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif KESATU yaitu melanggar Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 64 ayat (1) KUHP DAN melanggar DAKWAAN KUMULATIF KETIGA yaitu melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-

Halaman 62 dari 67 Putusan Nomor: 1002/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana secara imperatif juga memuat ancaman hukuman denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga dikenakan hukuman denda yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan sosial ekonomi Terdakwa/keluarga Terdakwa serta ancaman hukuman dari ketentuan Pasal yang bersangkutan sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1) 1 (satu) Buah Flasdisk yang berisi Report pembukuan aplikasi Koreksi Bunga Pinjaman(KBP), Capture Tampilan aplikasi Koreksi Bunga Pinjaman (BKP), dan folder rekaman cctv.
- 2) 1 (satu) bundle Print out Report pembuukuan aplikasi koreksi Bunga Pinjaman (KBP).
- 3) 1 (satu) bundle Print out Capture Tampilan apliksi Koreksi Bunga Pinjaman (KBP).
- 4) 1 (satu) unit Komputer Acer Warna Hitam.
- 5) 1 (satu) bundle mutase rekening koran dari aplikasi KBP ke rekening atas

Halaman 63 dari 67 Putusan Nomor: 1002/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nama nasabah SARIHATI, IDI ROSADI, HENY TRI WULANINGSIH .

- 6) 1 (satu) bundle bukti transaksi dan mutase rekening koran dari ketiga rekening atas nama nasabah SARIHATI, IDI ROSADI, HENY TRI WULANINGSIH kepada tersangka NOVALDIPRATOMO.
- 7) 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening atas nama tiga nasabah yaitu; SARIHATI, IDI ROSADI, HENY TRI WULANINGSIH.
- 8) 1 (satu) bundel dokumen pengunduran diri Tersangka NOVALDI PRATOMO DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI AGUNG PRIYONO.
- 9) 1(satu) bundel print out mutase rekening koran mandiri dengan nomor rekening 1290011907066 atas nama NOVALDI PRATOMO
- 10) AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SISKI SETIAWATI
- 11) 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi Redmi Note 5 warna biru dengan IMEI1;8696170374566598 dan IMEI2;869617038256591.
- 12) 1 (satu) unit HP Merk POCO X3 PRO warna biru dengan IMEI;863779054560581 dan IMEI2;86377905456099.
- 13) 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan norek 1290011907066 atas nama NOVALDIPRATOMO.
- 14) 1 (satu) buah kartu atm BRI dengan nomor kartu 6013014075002389 atas nama IDIROSADI.
- 15) 1 (satu) buah kartu atm BRI dengan nomor kartu 6013014086143867 atas nama HENYTRI WULANINGSIH.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap kesalahan terdakwa melanggar dakwaan kedua, akan tetapi mengenai lamanya hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa dan lamanya hukuman tersebut selengkapny dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan negara dalam hal ini BRI, Unit Makasar, Kantor Cabang Kramat Jati, Jakarta Timur;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap perbankan Indonesia.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Halaman 64 dari 67 Putusan Nomor: 1002/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum pernah dihukum;

- Terdakwa berusia masih muda, diharapkan dapat diperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari;
- Banyaknya investasi illegal salah satunya Investasi BINOMO yang beredar sehingga menimbulkan godaan terhadap masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa NOVALDI PRATOMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGAKSES KOMPUTER DAN/ATAU SISTEM ELEKTRONIK MILIK ORANG LAIN DENGAN CARA APAPUN TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN DAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA "MENGALIHKAN DAN MEMBAYARKAN ATAS HARTA KEKAYAAN YANG DIKETAHUI NYA ATAU PATUT DIDUGANYA MERUPAKAN HASIL TINDAK PIDANA"** sebagaimana dakwaan KESATU DAN KETIGA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOVALDI PRATOMO dengan pidana penjara selama 5 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar sebesar **Rp. 100.000.000,- (se ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Buah Flasdisk yang berisi Report pembukuan aplikasi Koreksi Bunga Pinjaman (KBP), Capture Tampilan aplikasi Koreksi Bunga Pinjaman (BKP), dan folder rekaman cctv.

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor: 1002/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bundle Print out Report pembuukuan aplikasi koreksi Bunga Pinjaman (KBP).
 - 3) 1 (satu) bundle Print out Capture Tampilan aplikasi Koreksi Bunga Pinjaman (KBP).
 - 4) 1 (satu) unit Komputer Acer Warna Hitam.
 - 5) 1 (satu) bundle mutase rekening koran dari aplikasi KBP ke rekening atas nama nasabah SARIHATI, IDI ROSADI, HENY TRI WULANINGSIH
 - 6) 1 (satu) bundle bukti transaksi dan mutase rekening koran dari ketiga rekening atas nama nasabah SARIHATI, IDI ROSADI, HENY TRI WULANINGSIH kepada tersangka NOVALDIPRATOMO.
 - 7) 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening atas nama tiga nasabah yaitu; SARIHATI, IDI ROSADI, HENY TRI WULANINGSIH.
 - 8) 1 (satu) bundel dokumen pengunduran diri Tersangka NOVALDI PRATOMO
- Dikembalikan kepada Saksi AGUNG PRIYONO.
- 9) 1(satu) bundel print out mutase rekening koran mandiri dengan nomor rekening 1290011907066 atas nama NOVALDI PRATOMO
 - 10) AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SISKI SETIAWATI
 - 11) 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi Redmi Note 5 warna biru dengan IMEI1;8696170374566598 dan IMEI2;869617038256591.
 - 12) 1 (satu) unit HP Merk POCO X3 PRO warna biru dengan IMEI;863779054560581 dan IMEI2;86377905456099.
 - 13) 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan norek 1290011907066 atas nama NOVALDIPRATOMO.
 - 14) 1 (satu) buah kartu atm BRI dengan nomor kartu 6013014075002389 atas nama IDIROSADI.
 - 15) 1 (satu) buah kartu atm BRI dengan nomor kartu 6013014086143867 atas nama HENYTRI WULANINGSIH.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari SELASA, Tanggal 29 Maret 2022, oleh ALEX ADAM FAISAL, S.H., sebagai Hakim Ketua, RIANA BR. POHAN, S.H, M.H., dan AGAM SYARIEF BAHARUDIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari SENIN, Tanggal 04 APRIL 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERMINA MASTARIDA., S.H., M.H.

Halaman 66 dari 67 Putusan Nomor: 1002/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh RIRIS N.SIMANJUNTAK, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, dan dihadapan Terdakwa melalui jalur Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

RIANA BR. POHAN, S.H, M.H.

ALEX ADAM FAISAL, S.H.

AGAM SYARIEF BAHARUDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

HERMINA MASTARIDA., S.H., M.H.

Halaman 67 dari 67 Putusan Nomor: 1002/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)